

→ @viciodeumaestudante

RESUMO

ESTRATÉGICO

Semana 03





SUMÁRIO

CONSTITUCIONAL	2
Remédios Constitucionais	2
Nacionalidade	9
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14
Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente	14
PENAL	18
Concurso de Pessoas	18
Das Penas	23
ÉTICA	37
Honorários Advocatícios	37
TRABALHO	45
Empregado	45
Empregador	49
ADMINISTRATIVO	53
Organização da Administração Pública	53
Atos Administrativos	62
PROCESSO CIVIL	69
Tutela Provisória	69
Intervenção de Terceiros e Litisconsórcio	76
PROCESSO PENAL	82
Competência	82
TRIBUTÁRIO	93
Imunidades Tributárias	93



DIA 15

CONSTITUCIONAL

Remédios Constitucionais

1. Habeas Data

CAIU NA OAB 36

- Visa assegurar o **acesso** às informações,
- Promover a **retificação** de informações e
- Proceder **à anotação** de informações referente à pessoa do impetrante,
- Constantes no registro ou bancos de dados de entidades **governamentais ou de caráter público**.
- A ação é **personalíssima**, ou seja, não poderá ser usada para garantir acesso a informações de terceiros, somente dados próprios!

Exemplo: Imagine que você descobriu que o nome do seu irmão está incorretamente registrado em um cadastro de órgãos públicos, você não poderá entrar com habeas data, somente seu próprio irmão.

- É necessário, para demonstrar o interesse de agir, a **recusa de informações por parte da autoridade administrativa** (é o requisito para poder entrar com a ação judicial):
 - a) Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;
 - b) Da recusa em fazer-se a **retificação** ou do decurso de mais de **15 dias**, sem decisão; ou
 - c) Da recusa em fazer-se a anotação ou do decurso de mais de **15 dias** sem decisão.



ATENÇÃO! No polo passivo também podem figurar pessoas de direito privado, no entanto, é necessário que sejam detentoras de banco de dados públicos.

2. Habeas Corpus

- Cabível sempre que alguém **sofrer** ou **se achar ameaçado de sofrer violência ou coação** em sua **liberdade de locomoção**, por ilegalidade ou abuso de poder.

Exemplo: quando uma pessoa é presa ilegalmente, sem uma ordem judicial válida ou sem justa causa para a detenção, utiliza-se o habeas corpus.



- A legitimidade ativa para impetrar o HC é de **qualquer pessoa**, universal, independente de advogado.



ATENÇÃO! TEMA INTERDISCIPLINAR!! Habeas Corpus é o **ÚNICO** remédio constitucional que independe de advogado! ***CAIU NA OAB 43 EM ÉTICA***

- Pode ser **preventivo - em caso de ameaça** - (salvo-conduto) ou **repressivo - em caso de sofrer ameaça** - (alvará de soltura).



Pessoa jurídica pode impetrar Habeas Corpus?

Não pode o *habeas corpus* ser impetrado em favor de **pessoa jurídica**, pois não há como privar a liberdade de ir e vir de uma pessoa jurídica, concorda? Portanto, **somente pessoas físicas podem ser pacientes de *habeas corpus***.

3. Mandado de Segurança

- Cabível quando qualquer **direito líquido e certo do indivíduo** for violado por ato de autoridade governamental ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja no exercício de atribuição do Poder Público.

Exemplo: um candidato a um concurso público foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, não é nomeado pelo órgão público dentro do prazo. Nesse caso, o candidato pode impetrar um mandado de segurança para garantir o seu direito à nomeação.

- Tem natureza civil e é cabível contra o chamado **"ato de autoridade"**.
- É um remédio de **caráter residual** e exige a interposição da ação **com prova documental**, já que não há produção de prova.
- **Prazo decadencial de 120 dias** para impetração, contados do conhecimento oficial pelo interessado do ato a ser impugnado.



ATENÇÃO! NÃO CABE MS:

- a) Contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público;
- b) De ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



- c) De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
- d) De decisão judicial transitada em julgado.
- e) De lei em tese (Súmula 266 do STF);
- f) De ato *interna corporis*;



“Pode haver liminar em mandado de segurança?”

Presentes os requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora), é possível sim liminar em mandado de segurança.

3.1 Mandado de Segurança Coletivo

O MS pode ser COLETIVO, visando tutelar a proteção dos:

- **Direitos coletivos** (os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica)

Exemplo: direitos de membros de determinada categoria de trabalhadores representada pelo sindicato.

- **Individuais homogêneos** (os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante).

Exemplo: direitos de adquirentes de determinado medicamento que representa falha na produção e traz danos à saúde.

→ **A legitimidade ativa do MS Coletivo é:**

- Partido Político com representação no Congresso Nacional;
- Organização Sindical;
- Entidade de classe;
- Associações constituídas e em funcionamento há **pelo menos 1 ano**. ***CAIU NA OAB 31***



ATENÇÃO! Os parlamentares possuem legitimidade para impetrar Mandado de Segurança Preventivo ao Supremo Tribunal Federal (STF) em projetos de lei ou de emenda constitucional que haja suposta violação a cláusulas pétreas ou outras disposições constitucionais durante o processo legislativo. Isso acontece mesmo antes da lei ser aprovada, por isso se diz que o MS é "preventivo". ***CAIU NA OAB 40* *CAIU NA OAB 41***



ATENÇÃO! Súmula 629 STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados **independe** da autorização destes. ***CAIU NA OAB 31***



ATENÇÃO! Súmula 630 STF: A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança **ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.**

4. Mandado de Injunção

- Viabiliza o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais prejudicados pela **falta de norma reguladora**. ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 37***

Exemplo: adicional de penosidade, está previsto no art. 7º, XXIII da CF, contudo, não existe uma legislação específica que trate apenas do adicional de penosidade.

- Pode ser impetrado por **pessoa natural ou jurídica** cujo direito fundamental esteja dependendo de uma norma que o regule.

4.1 Mandado de Injunção Coletivo

Também pode ser **COLETIVO**, sendo a legitimidade ativa da ação:

- Partido Político com representação no Congresso Nacional;
- Organização Sindical;
- Entidade de classe;
- Associações constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano;
- **MP e Defensoria Pública.**



ATENÇÃO! No MI coletivo é dispensada (não se exige) autorização especial dos seus membros!



"Ana, qual a diferença entre Mandado de Injunção e ADO (Ação direta de inconstitucionalidade por omissão)?" ***CAIU NA OAB 39***

Essa é uma pergunta excelente, porque é bem fácil de se confundir. Mas existem muitas diferenças.



Vamos de tabelinha para não confundir!

Mandado de Injunção	ADO
É um remédio constitucional, portanto, um processo subjetivo (há partes, o intuito do processo é garantir algum direito)	É uma ação de controle de constitucionalidade, portanto, o processo é objetivo (não há partes, o intuito do processo é discutir a inconstitucionalidade)
Legitimidade ativa depende da modalidade: MI individual ou MI coletivo (Partido Político com representação no Congresso Nacional; Organização Sindical; Entidade de classe; Associações constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano)	Todos os legitimados das ações de controle, do art 103 CF.
A finalidade é a defesa de normas constitucionais relacionadas a direitos fundamentais que são dependentes de normas reguladoras.	A finalidade é a defesa de normas constitucionais dependentes de normas reguladoras. Observe que aqui pode ser QUALQUER NORMA CONSTITUCIONAL, sendo de direito fundamental ou não.
Efeitos da decisão: inter partes.	Efeitos da decisão: erga omnes.
Competência: STF, STJ, TJs	Competência exclusiva do STF.

Aprenda a diferença e não se preocupe... a questão vai deixar pistas claras para você identificar do que está sendo falado!

5. Ação Popular

- Visa anular **ato lesivo** ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. ***CAIU NA OAB 29***

Exemplo: a concessão ilegal de licença para construção em área de preservação ambiental, como no caso da sociedade empresária K, que pretendia construir em área de preservação ambiental. A ação popular, neste caso, seria proposta por um cidadão para anular a licença e impedir a construção.

- A legitimidade ativa da ação pertence ao **CIDADÃO (portador do número de eleitor)!!** ***CAIU NA OAB 43***



ATENÇÃO! Pessoa Jurídica não tem legitimidade para propor ação popular!!

- Os sujeitos passivos são:

- Todas as pessoas jurídicas em nome das quais o ato ou contrato lesivo foi praticado;
- Todos os beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo;
- Todas as autoridades, os administradores e os servidores e empregados públicos que participaram do ato, ou que se omitiram.

- O autor fica isento de custos judiciais e ônus de sucumbência, **exceto se comprovada má-fé.**

CAIU NA OAB 36

- A ação SEMPRE será impetrada em **juiz de 1ª instância**, independentemente contra quem seja a ação, pois não há prerrogativa de função!! ***CAIU NA OAB 30***



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

O STF não possui competência originária para processar e julgar ação popular, ainda que ajuizada contra atos e/ou omissões do Presidente da República. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo de 1º grau. STF. Plenário. Pet 5856 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/11/2015 (Info 811).

6. Ação Civil Pública

- É uma ação de natureza coletiva, de procedimento comum, que visa defender **interesses metaindividuais** (difusos, coletivos e individuais homogêneos), como:

- a) Meio-ambiente;
- b) Consumidor
- c) Bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
- d) Infração da ordem econômica, à ordem urbanística.
- e) Infração à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
- f) Patrimônio público e social.

Exemplo: um condomínio, em razão da falta de manutenção de uma área de lazer (piscina), sofre com a proliferação de doenças entre os moradores. A ação civil pública visa responsabilizar o condomínio por negligência, buscando uma medida judicial para obrigá-lo a realizar a manutenção e reparar os danos causados.



→ **Legitimidade ativa** para propor a ação:

- Ministério Público;
- Defensoria Pública;
- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
- A autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
- Associação que, concomitantemente: esteja constituída há **pelo menos 1 (um) ano** + inclua, entre suas **finalidades institucionais**, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

- O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.



Nacionalidade

A nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre Estado soberano e o indivíduo, que torna este um membro integrante da comunidade que constitui o Estado.

O brasileiro pode ser nato ou naturalizado, a depender do cumprimento de alguns requisitos, vejamos:

1. Brasileiro Nato

A Constituição Federal trouxe **hipóteses taxativas** para ser Brasileiro Nato.

1.1 1ª hipótese

Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, **desde que estes não estejam a serviço de seu país;**

Exemplo: Se uma criança nascer em Belo Horizonte, no Brasil, e seus pais sejam italianos, mas não trabalhem para o governo italiano, a criança será considerada brasileira nata.

1.2 2ª hipótese

Os nascidos **no estrangeiro**, de **pai brasileiro OU mãe brasileira** (não precisa ser os 2), desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

Exemplo: Se um diplomata brasileiro, ou um militar brasileiro, tiver um filho no exterior, esse filho é considerado brasileiro nato, mesmo que o outro pai ou mãe seja estrangeiro.

1.3 3ª hipótese

Os nascidos **no estrangeiro** de **pai brasileiro OU de mãe brasileira**, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente **OU**

venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, **em qualquer tempo**, depois de **atingida a maioridade**, pela nacionalidade brasileira; ***CAIU NA OAB 36 e 34***

Exemplo: uma criança nascida em Portugal de pai brasileiro que seja registrada no consulado brasileiro em Lisboa.

2. Brasileiro Naturalizado

O processo de naturalização e conflito de naturalização é de competência da **Justiça Federal**, bem como as causas referentes à opção de nacionalidade – **art. 109, X da CF/88.**



2.1 1ª hipótese - Naturalização Ordinária

Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; ***CAIU NA OAB 26***

Exemplo: Um cidadão português que reside no Brasil há um ano ininterrupto e demonstra idoneidade moral (isto é, não tem antecedentes criminais e se comporta de forma regular) pode solicitar a naturalização brasileira.

2.2 2ª hipótese - Naturalização Extraordinária

Os estrangeiros de **qualquer nacionalidade**, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (**NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA**)



ATENÇÃO! Os **portugueses com residência permanente no Brasil** podem obter **direitos equiparados aos de brasileiros naturalizados**, inclusive o direito de **concorrer a cargos eletivos**, desde que comprovem idoneidade moral e atendam aos requisitos legais - **art. 12, § 1º da CF/88**.

TABELINHA PARA NÃO ESQUECER...

BRASILEIRO NATO	BRASILEIRO NATURALIZADO
Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros , desde que estes não estejam a serviço de seu país ;	Os que, na forma da lei , adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral ; (NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA)
Os nascidos no estrangeiro , de pai brasileiro OU mãe brasileira (não precisa ser os 2), desde que qualquer deles esteja a <u>serviço da República Federativa do Brasil</u> ;	Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA)
Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro OU de mãe brasileira , desde que sejam <u>registrados em repartição brasileira competente</u> OU	



Os venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, **em qualquer tempo**, depois de **atingida a maioria**, pela nacionalidade brasileira; ***CAIU NA OAB 36 e 34***

3. Perda da Nacionalidade



ATENÇÃO REDOBRADA! TIVEMOS MUDANÇAS PROMOVIDAS PELA EC 131/23 (TEMA QUENTÍSSIMO PARA A SUA PROVA)

Tema já cobrado na OAB 41 em Direito Internacional, mostrando-se um tema interdisciplinar!

- A perda da nacionalidade é a extinção do vínculo patrial que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda da nacionalidade ocorrerá conforme art. 12, §4º da CF/88:

Art 12 § 4º CF - Será declarada a **perda da nacionalidade** do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

II - **fizer pedido expresso** de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. ***CAIU NA OAB 41***

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

3.1 1ª hipótese

Tiver cancelada sua naturalização, por **sentença judicial**, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Antes, a previsão era somente "atividade nociva ao interesse nacional"

3.2 2ª hipótese

Fizer **pedido expresso** de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. ***CAIU NA OAB 41***

A renúncia da nacionalidade nessa hipótese não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária!



ATENÇÃO! Não se perde mais a nacionalidade brasileira quando se adquirir uma nova nacionalidade, mesmo que não seja essa originária ou imposta como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.



ATENÇÃO! Nos termos do § 5º do art. 12 da CF, incluído pela EC 131/2023, existe a possibilidade de readquirir a nacionalidade brasileira originária, ou seja, caso readquirir, será considerado **brasileiro nato** novamente.

Antes da EC, a regra era a perda da nacionalidade por adquirir outra nacionalidade, mas agora só perde a nacionalidade mediante **PEDIDO EXPRESSO**, além disso, não é possível fazer esse pedido e a pessoa ficar sem nacionalidade (**apatridia**), ou seja, para ser aceito, precisa ter outra nacionalidade.

4. Extradição

A extradição é um **mecanismo internacional de cooperação** entre o Brasil e outra nação estrangeira com a finalidade de **entregar um criminoso de uma nação para a outra a fim de puni-lo** devidamente.

Exemplo: um criminoso de outro país vem para o Brasil. Seu país de origem solicita a extradição para processar e julgar esse criminoso. Se houver acordo entre os países, poderá ser feita a extradição.



“Ana, e no caso dos brasileiros? Eles podem ser extraditados?”

Somente os naturalizados, em algumas situações. Portanto, **o brasileiro nato NUNCA pode ser extraditado!!** Nesse viés, vejamos o que dispõe o art. 5º, LI da CF/88:

Art 5, LI da CF/88 – Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

EXTRADIÇÃO	
BRASILEIRO NATO	BRASILEIRO NATURALIZADO
NUNCA poderá ser extraditado, sob nenhuma hipótese.	Brasileiro naturalizado PODE ser extraditado nessas condições:



É o que aconteceu no caso do Robinho, que foi condenado por estupro no exterior, mas por estar no Brasil, não pode ser extraditado para a Europa para cumprir pena.

- 1) prática de crime comum, desde que praticado **ANTES** da naturalização;
- 2) Envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins praticado **ANTES** ou **DEPOIS** da naturalização. ***CAIU NA OAB 25***

5. Cargos Privativos de Brasileiros Natos

A regra geral é que a lei não poderá estabelecer tratamento diferente entre brasileiros natos e naturalizados, **salvo nos casos taxativos expressamente previstos pela CF/88:**

Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; (prefeito/governador/vereador podem ser brasileiros naturalizados)

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

*V - da carreira diplomática; *CAIU NA OAB 36**

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa

- Os cargos elencados acima fazem parte de um rol taxativo, quem não está na lista não precisa ser brasileiro nato para assumir o cargo.



ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente

1. Conceito de Criança e Adolescente

Art. 2º, ECA: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.



PARA DECORAR!!

- Criança: **0-11** anos
- Adolescente: **12-17** anos
- Jovem adulto: **18-21** anos

2. Direitos Fundamentais



Quais são os direitos fundamentais da criança e do adolescente dispostos no ECA?

Os direitos fundamentais são:

- **Direito à igualdade (art. 3º, parágrafo único):** A criança e o adolescente **gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana** a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
- **Direito à proteção à vida e à saúde (Art. 7º, ECA):** Protege-se o direito de nascer e de permanecer vivo, bem como a integridade física e a integridade moral da criança e do adolescente. ***CAIU NA OAB 27* CAIU NA OAB 42***
- **Direito à liberdade (art. 15 ECA):** A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
- **Direito ao respeito (art. 17 ECA):** O direito ao respeito consiste na **inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente**, abrangendo a **preservação**



da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. ***CAIU NA OAB 27* *CAIU NA OAB 41***

- **Direito à dignidade (art. 13 e art. 18 ECA):** É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. ***CAIU NA OAB 27***



ATENÇÃO!

Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão **obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade**, sem prejuízo de outras providências legais. ***CAIU NA OAB 35***

- **Direito à convivência familiar e comunitária (arts. 19 ECA):** É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.



IMPORTANTE! Se a mãe da criança for adolescente e estiver em acolhimento institucional, será garantida a convivência integral da criança com a mãe.

- **Direito à educação (art. 53 e 54 ECA):** A criança e o adolescente têm **direito à educação**, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.



ATENÇÃO!

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o **ensino fundamental, obrigatório e gratuito**, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; ***CAIU NA OAB 38***



O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa alguma responsabilidade?

Sim! Importa responsabilidade da autoridade competente. ***CAIU NA OAB 38***





3. Idades para o trabalho



TEMA INTERDISCIPLINAR!

Esse assunto pode ser cobrado em Direito do Trabalho, Constitucional e ECA! Fique esperto! =)

- **MENOR DE 14 ANOS:** NÃO pode exercer nenhum trabalho, nem de aprendiz!
- **14 COMPLETOS, MAS MENOR DE 16 ANOS:** pode trabalhar como menor aprendiz;
- **16 COMPLETOS, MAS MENOR DE 18 ANOS:** pode trabalhar fora dos casos de aprendiz, desde que o trabalho NÃO seja NOTURNO, PERIGOSO ou INSALUBRE;
- **18 ANOS COMPLETOS:** é maior de idade, portanto pode realizar qualquer trabalho.



PEGADINHA DA BANCA! Cuidado com o teor do artigo 64 do ECA, pois o **menor de 14 anos NÃO PODE** ser aprendiz.



Nesse caso, o que prevalece?



O que prevalece é o previsto na Constituição Federal, no Art 7, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de **quatorze anos**;

~~ECA — Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.~~

CF - Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; ***CAIU NA OAB 27***



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

Convenção 182 da OIT, no qual o Brasil é signatário (Dec. 6481/08) - Em regra, o adolescente não pode prestar serviço doméstico. Contudo, o decreto excepciona a hipótese em que o Ministro do Trabalho consinta que o adolescente pratique algumas destas atividades.



4. Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável

→ **Medidas aplicáveis aos pais ou responsável, inclusive ao Conselho Tutelar (art. 129, ECA):**

- Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família;
- Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
- Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
- Encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
- Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;
- Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
- Advertência;
- Perda da guarda;
- Destituição da tutela;
- Suspensão ou destituição do poder familiar



IMPORTANTE!

O artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) protege crianças e adolescentes contra **qualquer forma** de tratamento **cruel** ou **degradante**. Esse tipo de tratamento inclui, entre outras condutas, aquelas que humilhem, ridicularizem ou menosprezem a dignidade da criança ou do adolescente, conforme previsto no parágrafo único, incisos II, alíneas "a" e "c" do referido artigo. ***CAIU NA OAB 43***

Exemplo: Um professor que, repetidamente, expõe um aluno ao ridículo diante da turma por seu desempenho escolar, chamando-o de **"burro"** ou **"incapaz"**, está praticando um tratamento degradante e humilhante, o que constitui violação aos direitos assegurados pelo artigo 18-A do ECA.



DIA 16

PENAL

Concurso de Pessoas

1. Conceito

O concurso de pessoas é a reunião de **vários** agentes concorrendo, de forma relevante, para a realização do **mesmo evento**, agindo todos com **identidade** de propósitos.

Exemplo: O chamado batedor no crime de tráfico de drogas, que é aquele que colabora, que vai abrindo caminho, visando proteger e garantir a entrega da droga. Ele vai na frente com um veículo e sem droga, avisando quem vem com a droga se o caminho está limpo, ou, muitas vezes, até forçando uma parada para que o policial não pare o de trás que está com o ilícito.

Exemplo: Traficante e a chamada “mula”, que é a pessoa que faz a distribuição da droga. Assim, a “mula” pega um ônibus, como se de forma despreocupada, mas carrega na sua mala a droga, objetivando transportá-la para outra localidade.

1.1 Requisitos

→ **Pluralidade de agentes culpáveis:**

- Todos os agentes que cometeram o crime precisam ser **culpáveis**, se o crime for de concurso eventual (unissubjetivos). Exemplo: homicídio.
- Se o crime for de concurso necessário (plurissubjetivos) basta que um deles seja culpável, porque o próprio tipo penal exige a pluralidade de agentes. Exemplo: associação criminosa.

→ **Relevância causal das condutas:**

- A contribuição do partícipe deve ter influência para o resultado final.
- Cada um que pratica sua conduta, concorre para o resultado final, não necessariamente de forma idêntica.

→ **Vínculo subjetivo (liame psicológico):**

- É a **intenção** de colaborar para o crime, ainda que este **desconheça** a colaboração;



O que é liame subjetivo?



O liame subjetivo é a **ligação** que ocorre entre as vontades dos agentes, que pretendem o mesmo resultado, ainda que estes não se conheçam.

Exemplo: O caseiro de uma chácara, resolvendo se vingar de seu patrão, deixa as portas da chácara destrancadas a noite e sai da propriedade. Um indivíduo que passava por perto, percebendo a facilitação, aproveita a oportunidade e furta uma TV da chácara.

- A falta de vínculo subjetivo resulta na **AUTORIA COLATERAL** (não há concurso de pessoas)



ATENÇÃO!

É diferente do prévio ajuste!!! Para ter concurso de pessoas, é necessário ter consciência e vontade de aderir ao crime, ou seja, que um dos agentes saiba que está cooperando, mas é desnecessário a prévia combinação.



Pode haver concurso de pessoas e conjunto de crimes ao mesmo tempo?



Sim! Desde que cada um dos agentes estejam participando de cada um dos crimes.

→ **Unidade de infração penal para todos os agentes:**

- A classificação jurídica deve ser a mesma entre os agentes porque o crime é **único**, mas isso **não** significa que os agentes receberão a mesma pena (deve ser individualizada e proporcional de acordo com a medida da sua culpabilidade) ***CAIU NA OAB 36***



PEGADINHA DA BANCA! HÁ EXCEÇÕES!!

Que os agentes respondem por crimes diferentes: corrupção ativa e passiva, crime de aborto cometido pela gestante e aquele cometido por terceiro com consentimento da gestante.

2. Coautoria

- Há **mais de um** autor praticando o núcleo do tipo penal, através de atos de execução distintos ou iguais.

- O mais comum é o **INTELLECTUAL**: aquele que promove, organiza a cooperação do crime ou dirige as atividades dos demais agentes.

Exemplo: Tráfico de drogas: Marcos não entrega a droga, mas coordena a compra, o transporte e a venda. Ele dirige as ações da quadrilha.



3. Participação

É a realização de atos que, de alguma forma, **concorrem** para o crime **sem** que o agente ingresse na ação nuclear típica.

O núcleo do tipo ou a **elementar do tipo** é, por exemplo, o verbo "matar" especificado no crime de homicídio.

Exemplo: Ana empresta a arma para que Pedro cometa um homicídio, mas não participa diretamente do assassinato. Ela contribuiu para o crime sem realizar o ato de "matar".



PARA RELEMBRAR!

Elementar do crime: é o verbo nuclear disposto no tipo penal, a essência do tipo penal.

A participação não entra, portanto, no ato em si tipificado pelo verbo do crime. Trata-se de **mera realização de ato que facilitou que outro indivíduo praticasse o crime**.

3.1 Participação de menor importância

- É uma causa de diminuição de pena, podendo ser **diminuída de 1/6 a 1/3**.
- Atenua a responsabilidade penal de um réu que tenha participado de forma secundária ou subordinada na execução do crime, sem ter contribuído diretamente para sua consumação.

Exemplo: 2 amigos e parceiros de crime tinham combinado de furtar uma casa. Enquanto A ficava na porta analisando se ninguém chegava, B praticou o furto.



A atenuante também é possível na coautoria?

Não! Somente é possível na participação! **Nunca na coautoria!**



4. Cooperação Dolosamente Distinta

- Ocorre quando há desvios subjetivos entre os agentes. ***CAIU NA OAB 36***
- Dois ou mais indivíduos têm objetivos e formas distintas de atuação no crime, sendo que a pena aplicada a cada um deve ser proporcional a sua contribuição para a consumação do delito. ***CAIU NA OAB 27***

Exemplo: 2 amigos e parceiros tinham combinado de roubar um carro. Porém, chegando lá, o agente A resolve atirar na vítima para deixar o volante, causando sua morte. Entretanto, B somente tinha a intenção de roubar e não pelo homicídio que foi praticado por A.



IMPORTANTE!

Se algum dos concorrentes quiser participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será **aumentada até metade**, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. ***CAIU NA OAB 43***

Exemplo: Ateneu e Moisés planejaram furtar uma casa. Moisés ficou no carro e Ateneu entrou. Lá dentro, surpreendido pela empregada, Ateneu sem que Moisés soubesse, matou-a com um tiro e fugiu com joias e dinheiro. Ao saber do homicídio, Moisés recusou qualquer parte do roubo. Nesse caso, Moisés deve ser responsabilizado mediante aplicação da pena relativa ao crime de furto e não com a pena de homicídio.

5. Comunicabilidade

O Código Penal estabelece que, em regra, as circunstâncias do crime ou a condição de caráter pessoal **não se comunicam** aos demais agentes, **salvo quando se tratar de uma elementar do crime**.

*Art. 30, CP: Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares** do crime.*



PARA DECORAR!

Elementos comunicáveis: circunstâncias **OBJETIVAS** e **ELEMENTARES**, desde que os outros agentes tenham conhecimento delas.

Exemplo: No caso em que um funcionário público e uma outra pessoa praticam o crime de peculato-furto do artigo 312, §1º, Código Penal, a elementar do tipo "ser funcionário público", que é uma condição especial, se transmite ao coautor.

**PARA DECORAR!**

Elementos incommunicáveis: circunstâncias **SUBJETIVAS** e de caráter **pessoal**.

Exemplo: confissão espontânea, menoridade e reincidência, todas são condições de caráter pessoal.

Carla e Carlinha praticaram um furto, sendo que Carla tem 30 anos, enquanto Carlinha tem 20. Ambas responderão pelo crime, porém Carlinha terá a aplicação da atenuante da menoridade relativa, considerando a sua idade, e Carla terá sua pena normal.

RESUMÃO EM TABELA PARA FIXAR:

CRIMES PRÓPRIOS	Admitem coautoria e participação.
CRIMES DE MÃO PRÓPRIA	Somente admitem a participação.
CRIMES CULPOSOS	Somente admitem a coautoria.



Das Penas

1. Conceito

Contextualizando o tema, a pena é o **resultado natural** imposto pelo Estado quando alguém comete um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, **todo crime possui uma pena**.

Antes de iniciarmos os estudos, é importante entender sobre o **princípio da individualização da pena**.

Vejamos:

- O primeiro momento de individualização da pena ocorre no plano abstrato, com a **cominação das penas** pelo legislador;
- Em seguida, pelo juiz, com a aplicação da sanção penal de forma específica para o caso concreto.



ATENÇÃO!

A pena não é sinônimo de sanção penal, mas sim uma **espécie** de sanção penal.

2. Penas Privativas de Liberdade

Em relação às penas privativas de liberdade, podemos citar as suas espécies com base no disposto pelo artigo 33 do Código Penal:

1. **Pena de Reclusão** (prática de crime - qualquer regime);
2. **Pena de detenção** (prática de crime - regime aberto ou semiaberto);
3. **Pena de prisão simples** (prática de contravenção penal).



PARA RELEMBRAR!

Não pode haver **cumulação** de pena privativa de direito com privativa de liberdade.

O artigo 33 do Código Penal também estabelece os **regimes de cumprimento da pena**, que são:

1. **Regime Fechado**: pena **superior a 8 anos** (segurança máxima ou média);
2. **Regime Semiaberto**: pena **superior a 4 anos** e que **não exceda 8 anos**;
3. **Regime Aberto**: pena de **até 4 anos**.



ATENÇÃO! Aos crimes **hediondos e equiparados**, pode ser fixado qualquer regime prisional de início de cumprimento de pena, considerando, unicamente, os fatores determinantes.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

REGIME INICIAL	REGIME FECHADO	REGIME SEMI-ABERTO	REGIME ABERTO
LOCAL	Estabelecimento de segurança máxima ou média	Execução de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;	Execução em casa de albergado ou estabelecimento adequado
PRIMÁRIO	Pena superior a 8 anos	Pena superior a 4 anos e que não exceda 8 anos.	Pena de até 4 anos.
REINCIDENTE	É a regra!	Aquele que deveria cumprir em regime aberto, se favoráveis as circunstâncias judiciais.	Nunca.



IMPORTANTE!

Súmula 269 STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. *CAIU NA OAB 41*

3. Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direito



IMPORTANTE! Ponto bem importante, pois cai bastante! Portanto, preste bem atenção e treine em muitas questões!

3.1. Requisitos

- Pena privativa de liberdade **não superior a 4 anos**;



- O crime **não** houver sido cometido **com violência ou grave ameaça** à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;
- O réu **não for reincidente** em crime **doloso**;



ATENÇÃO!

A reincidência em crime **culposo** **não obsta** a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. ***CAIU NA OAB 43***

Exemplo: Maria foi condenada por lesão corporal culposa em um acidente de trânsito. Ela já havia sido condenada anteriormente por outro **crime culposo** semelhante, ou seja, ela é reincidente em crime culposo. Mesmo assim, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana.

A vedação à substituição ocorre apenas na reincidência em crime doloso (com intenção).

- A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



Como é feita a substituição? ***CAIU NA OAB 41***

- Na condenação de **pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano**: a substituição pode ser feita por **multa** ou por **uma pena restritiva de direitos**.
- Na condenação de **pena privativa de liberdade superior a um ano**: pode ser substituída por **uma pena restritiva de direitos e multa** ou por **duas restritivas de direitos**.



ATENÇÃO!

A prática de **crime ou contravenção penal** contra a **mulher com violência ou grave ameaça** no ambiente **doméstico impossibilita** a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. ***CAIU NA OAB 33* *CAIU NA OAB 38***



PEGADINHA DA BANCA!

Apesar de não ser possível a substituição da pena por restritiva de direito, **nada impede** a concessão da **suspensão condicional da pena**, em crimes aplicados nesse contexto, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 CP. ***CAIU NA OAB 33* *CAIU NA OAB 38***



ATENÇÃO! SÚMULA NOVA!! VAI CAIR EM PROVA!!

Súmula Vinculante 59 - É impositiva (OBRIGATÓRIO) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do **tráfico privilegiado** (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

4. Dosimetria da Pena

O artigo 68 do Código Penal estabelece **três fases** para a fixação da pena, que são:

- Aplicação da pena-base;
- Consideração das atenuantes e agravantes;
- Causas de diminuição e de aumento.

Art. 68, CP. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

4.1. 1ª fase - cálculo da pena base

Levam-se em consideração as **circunstâncias judiciais**:

- culpabilidade, antecedentes
- condenação penal com trânsito em julgado, sendo válido por **5 anos** a contar do cumprimento da pena
- conduta social,
- personalidade do agente,
- motivos,
- circunstâncias e consequências do crime
- comportamento da vítima



IMPORTANTE! Nessa fase, a pena **não** pode ultrapassar os limites legais.



Atos infracionais podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base?



Não! Atos infracionais **não podem** ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. ***CAIU NA OAB 39***

4.2. 2ª fase - Atenuantes e agravantes

Atenuantes - diminuem a pena (rol exemplificativo)

Agravantes - aumentam a pena (rol taxativo, por serem prejudiciais ao réu).

Nessa fase, a pena **não** pode ultrapassar os limites legais.

ATENUANTES	AGRAVANTES
- Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; - O desconhecimento da lei; - Ter o agente: • cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; • procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; • cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; • confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; • cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.	- Reincidência - Ter o agente cometido o crime: • por motivo fútil ou torpe; • para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; • à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; • com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum; • contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; • com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; • com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; • contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; • quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; • em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; • em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;



	II - coage ou induz outrem à execução material do crime; III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa
--	---

4.3. 3ª fase : Diminuição e aumento de pena

Nessa fase, é permitido o juiz ultrapassar os limites legais, visto que nas causas de diminuição e aumento da pena o legislador indica de quanto a pena será alterada.

Exemplos:

→ **Majorantes:**

- No homicídio culposo, a pena é aumentada de **1/3**, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.
- Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de **1/3** se o crime é praticado contra pessoa menor de **14** ou maior de **60** anos.
- A pena do feminicídio é aumentada de **1/3** até a metade se o crime for praticado:
 - I - durante a gestação ou nos **3 meses** posteriores ao parto;
 - II - contra pessoa maior de **60 anos**, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;
 - III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

→ **Minorantes:**

- Reconhecimento do arrependimento posterior (art 16 CP)
- Tráfico privilegiado tem a pena reduzida de **1/6 a 2/3** (art 33, parágrafo 4, Lei de drogas)
- No peculato, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta (Art 312, § 3º) ***CAIU NA OAB 38***



TABELINHA PARA RESUMIR!

1ª FASE: CÁLCULO BASE	2ª FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES	3ª FASE: DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA
É fixada com base nas circunstâncias judiciais (art 59 CP)	Após a fixação da pena base, serão analisadas as atenuantes e agravantes genéricas, visto que estão na parte geral do CP (art 61, 62, 65 e 66 CP).	Após a fixação da pena intermediária, serão analisadas as causas majorantes e minorantes da pena. Estão espalhados pelo código penal e legislação especial.
O juiz não pode fixar a pena fora dos limites máximo e mínimo cominados pelo legislador. E é necessário que a decisão seja fundamentada e motivada.	O juiz não pode fixar a pena fora dos limites máximo e mínimo cominados pelo legislador.	O juiz pode fixar a pena além do limite máximo ou mínimo.

5. Progressão de Regime

É a mudança de um regime mais severo para um mais brando, conforme o cumprimento de parte da pena e bom comportamento do preso.



ATENÇÃO!

Súmula 491 do STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

TABELINHA PARA DECORAR!!

% DA PENA	CONDIÇÕES	
16%	PRIMÁRIO	Crime praticado sem violência ou grave ameaça
20%	REINCIDENTE	Crime praticado sem violência ou grave ameaça
25%	PRIMÁRIO	Crime praticado com violência ou grave ameaça
30%	REINCIDENTE	Crime praticado com violência ou grave



		ameaça
40%	PRIMÁRIO	Crime praticado é hediondo ou equiparado
50%	PRIMÁRIO	Crime praticado é hediondo ou equiparado com resultado morte (vedado o livramento condicional)
	Exercer o comando de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado.	
	Crime de constituição de milícia privada	
55%	PRIMÁRIO	Crime de feminicídio (vedado o livramento condicional) (Incluído pela Lei nº 14.994/94)
60%	REINCIDENTE	Crime praticado é hediondo ou equiparado
70%	REINCIDENTE	Crime praticado é hediondo ou equiparado com resultado morte (vedado o livramento condicional)

**IMPORTANTE!**

A Lei nº 13.769/18 acrescentou o §3º ao art. 112 da LEP, o qual estabelece hipótese de **progressão especial** para mulher **gestante** e mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

Requisitos:

Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

Não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

Ter cumprido ao menos **1/8 (um oitavo)** da pena no regime anterior;

Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

Não ter integrado organização criminosa.

**ATENÇÃO!**

Súmula 534 do STJ: A prática de **falta grave interrompe** a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

**É possível regredir de regime?**

Sim! (art 118 LEP)

Quando o condenado:

- Praticar fato definido como crime **doloso** ou falta grave;
- Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime aplicado.

6. Reincidência (art.63 e 64 CP)

Acontece quando o agente comete **novo crime**, depois de **TRANSITAR EM JULGADO** a sentença condenatória por crime anterior. ***CAIU NA OAB 39***

**ATENÇÃO!**

Não é considerado reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de **tempo superior a 5 anos, mas sim maus antecedentes!**

Nesse caso, computa-se o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; ***CAIU NA OAB 35***

Dessa forma, neste caso em que tiver decorrido **mais de 5 anos**, o réu somente poderá ter sua pena aumentada se a condenação anterior for levada em consideração como maus antecedentes criminais, não se tratando mais de hipótese de reincidência.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

REINCIDÊNCIA	
GERA REINCIDÊNCIA	NÃO GERA REINCIDÊNCIA
→ Pena de Multa → Suspensão condicional da pena	→ Abolitio criminis, → Perdão judicial,



	→ Anistia, → Transação penal → Suspensão condicional do processo → Sentença de absolvição imprópria. Crime Militar próprio ou político → Contravenção penal
--	--

7. Maus Antecedentes

Os maus antecedentes são uma circunstância judicial que diz respeito sobre a **vida pregressa** do réu. Dessa forma, podem ser valoradas como maus antecedentes as condenações **transitadas em julgado** que **não** caracterizarem a reincidência.

Exemplo: Indivíduo que possui mais de uma condenação transitada em julgado. É possível que uma sirva para fins de reincidência e a outra como maus antecedentes, ainda que ambas não tenham ultrapassado o lapso de **05 anos** do efetivo **cumprimento da pena**.



ATENÇÃO!

Fica vedado ao juiz, no entanto, **considerar o réu reincidente e ao mesmo tempo portador de maus antecedentes** em razão de um mesmo crime, sob pena de **“bis in idem”**. Isto é, da utilização de um mesmo fato para negativar mais de um aspecto em desfavor do acusado. Seria punir o indivíduo duas vezes pela mesma razão.



IMPORTANTE! Súmula 241, STJ: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

TABELINHA PARA RESUMIR!

REINCIDÊNCIA	MAUS ANTECEDENTES
Prática de um crime novo após o trânsito em julgado de um crime anterior.	É o remanescente da reincidência. Assim, decorrido o prazo de 5 anos do cumprimento da pena, deixa o indivíduo de ser considerado reincidente e passa a possuir maus antecedentes.
Exemplo: Hulk praticou o crime de estelionato, sendo algum tempo depois condenado	Exemplo: Hulk cumpriu a pena por furto e, seis anos depois, cometeu um roubo. Hulk não é



definitivamente por esse crime. Tempos depois, Hulk pratica um segundo crime. Neste segundo crime, ele é reincidente.

considerado reincidente, mas tem maus antecedentes.

8. Suspensão Condicional da Pena (SURSIS da Pena)

- Benefício concedido ao sentenciado que, mediante o cumprimento de algumas condições, terá a execução de sua pena suspensa pelo período de **02 (dois) a 04 (quatro) anos** (período de prova).

CAIU NA OAB 38



ATENÇÃO!

Nessa situação, já houve a condenação! E mediante o cumprimento de alguns requisitos, terá a pena suspensa.



PEGADINHA DA BANCA! Não confunda com suspensão condicional do processo!!

Este é um benefício oferecido pelo ministério público, no qual o acusado cumpre as condições fixadas pelo magistrado e a punibilidade é extinta, ou seja, aqui, ainda está correndo o processo. **Não há condenação e nem pena!**

SURSIS DA PENA	SURSIS DO PROCESSO
Benefício oferecido pelo juiz	Benefício oferecido pelo ministério público
Aqui, já houve condenação e pena.	Aqui ainda está correndo o processo. não há condenação e nem pena!
Mediante o cumprimento das condições a pena é suspensa.	No qual o acusado cumpre as condições fixadas pelo magistrado e a punibilidade é extinta.
O sentenciado, depois de cumprido as condições, volta a ser primário, aplicando os efeitos secundários da condenação.	O réu, depois de cumprido as condições, permanece primário e com bons antecedentes.
A condenação não pode ser superior a 2 anos e no sursis etário ou humanitário, não pode ser superior a 4 anos .	A pena mínima cominada ao crime deverá ser igual ou inferior a 1 ano .
Requisitos: - não reincidente em crime doloso;	Requisitos:



- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; - não seja indicada ou cabível a substituição por pena restritiva de direito.	- não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, - + os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena.
"a jurisprudência desta corte é firme em assinalar ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do código penal, nos termos reconhecidos na sentença condenatória restabelecida" (agrg no resp 1691667/rj). *CAIU NA OAB 38*	Súmula 536 STJ- A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da lei maria da penha.

9. Livramento Condicional

Benefício concedido a um apenado que permite o cumprimento da punição em liberdade até a **extinção da pena**, se cumprir os requisitos indicados na lei.

Em regra, se **revogado** o livramento pelo cometimento de outro crime durante o período de prova, **não poderá** ser novamente concedido o benefício.



ATENÇÃO! Nessa situação, **já houve condenação**, ou seja, já tem pena, mas devido ao cumprimento de alguns requisitos, poderá cumprir o restante da pena em liberdade.

→ Requisitos:

- Pena privativa de liberdade igual ou **superior a 2 anos**;
- **Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes**;
- Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
- Comprovado o bom comportamento durante a execução da pena;
- Comprovado não cometimento de falta grave nos **últimos 12 (doze) meses**;
- Comprovado o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
- Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
- Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;



- Cumpridos mais de **2/3** da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
- Para o condenado por **crime doloso**, cometido **com violência ou grave ameaça** à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

10. Remição da Pena

A remição de pena é o direito do condenado de diminuir o tempo imposto em sua sentença penal, pode ocorrer **mediante trabalho, estudo e pela leitura**. É tratado pela Lei de Execução Penal! ***CAIU NA OAB 39***

→ Remição por trabalho:

Opção para quem cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. Funciona assim: **1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho**.

→ Remição por estudo:

Opção para quem cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. Funciona assim: **1 dia de pena a cada 12 horas** de frequência escolar, divididas em, no mínimo, **3 dias**.

→ Remição por leitura:

Possibilidade de remir a pena por meio da leitura já é realidade em diversos presídios do país. De acordo com a Recomendação n. 44 do CNJ, deve ser estimulada a remição pela leitura como forma de atividade complementar. O preso deve ter o **prazo de 22 a 30 dias** para a leitura de uma obra, apresentando ao final do período uma resenha, que deverá ser avaliada pela comissão organizadora do projeto. Funciona assim: **4 dias de pena a cada obra lida**, com o limite de **doze obras por ano**, ou seja, **no máximo 48 dias de remição** por leitura por ano.



ATENÇÃO!

O tempo a remir em **função das horas de estudo** será acrescido de **1/3** no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.



IMPORTANTE!

O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação



profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova. ***CAIU NA OAB 30***



Em caso de falta grave, o juiz pode revogar o tempo remido?

Sim! Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até **1/3** do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. ***CAIU NA OAB 30***

11. Efeitos da Condenação

*"Os efeitos da condenação são todos aqueles que, de modo direto ou indireto, **atingem a vida do condenado por sentença penal irrecorrível.**"* (Luiz Régis Prado).

Os efeitos da condenação advêm de uma sentença penal condenatória irrecorrível, na qual é estabelecida ao réu **uma pena**, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou uma multa ou a imposição de uma medida de segurança.



NOVIDADE LEGISLATIVA! (LEI Nº 14.994, DE 2024)

Atenção às mudanças promovidas pela **Lei nº 14.994, de 2024**, que buscam trazer **consequências mais graves** no que tange crimes de **violência doméstica** e familiar contra a mulher. **Assim, os efeitos da condenação por crimes de violência contra a mulher**, apresentam novas consequências jurídicas:

1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo;
2. Perda do exercício do poder familiar,
3. E ainda, sendo vedadas a nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação **até o efetivo cumprimento da pena.**

Esses efeitos da condenação nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são automáticos.



DIA 17

ÉTICA

Honorários Advocatícios

Podem ser considerados como honorários advocatícios os **pagamentos recebidos pelos advogados em razão da atividade advocatícia que foi prestada para o cliente.**

Não se incluem nesse conceito os valores recebidos que sejam oriundos de relação empregatícia, por exemplo, o salário recebido por ser advogado de um escritório de advocacia.

1. Tipos de Honorários

1.1. Convencionais

- São aqueles firmados entre o advogado e o cliente;
- É recomendável que seja estipulado por escrito (é apenas uma recomendação), para valer como título extrajudicial.



ATENÇÃO MÁXIMA! Se um advogado indicar um cliente para outro advogado e, em razão disso, ganhar comissão, esse valor será considerado honorários convencionais.

Se não mencionar quando serão pagos os honorários, aplica-se o critério usual:

- **1/3** no início,
- **1/3** no andamento,
- **1/3** no final (ou no recebimento do valor pelo cliente).



RESUMINDO:

- Escrito ou Verbal;
- Acordado pelas partes;
- Mais usual;
- Se não mencionar quando serão pagos → 1\3



1.2. Por Arbitramento Judicial

- Cabível em situações em que **não há fixação dos valores de honorários pelas partes**, fazendo assim com que o juiz arbitre qual será a remuneração devida ao profissional. ***CAIU NA OAB 35***

Nesse caso, **o juiz é quem faz** a avaliação do trabalho e esforço empregado pelo advogado bem como da questão que está sendo suscitada em juízo, fixando assim o valor a ser pago que não pode ser inferior ao elencado na Tabela de Honorários emanada do Conselho Seccional competente.

- Quando **não houver um acordo** sobre os honorários entre as partes, o juiz irá arbitrar o valor dos honorários, com base em critérios como o trabalho realizado pelo advogado, a importância da causa e o que é previsto na lei, especialmente no CPC. O objetivo é garantir uma remuneração justa e compatível com os serviços prestados.



ATENÇÃO!

Nos casos em que o advogado atuar como dativo para defender cliente hipossuficiente - não representado em razão da Defensoria Pública estar indisponível por qualquer motivo - **terá direito a receber os honorários fixados pelo juiz e que serão pagos pelo Estado.** ***CAIU NA OAB 29***



RESUMINDO:

- Fixados pelo juiz na falta de contrato ou em caso de desentendimento entre o advogado e o cliente;
- Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto no CPC. ***CAIU NA OAB 35***
- O advogado dativo (aquele nomeado pelo juiz para atuar na causa do juridicamente necessitado), também tem direito aos honorários arbitrados pelo juiz, observando a tabela organizada pelo Conselho Seccional e pago pelo Estado.

1.3. Sucumbenciais

- São devidos nas situações que a sua representação **logrou êxito, de modo que a parte vencida (sucumbente) deve pagar ao advogado da parte vencedora.**

É direito do advogado mesmo que atue em causa própria.

- Os valores devem ser fixados entre **10% e 20%** sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



ATENÇÃO PARA NÃO CONFUNDIR!

Honorários Advocatícios no **CPC**: Entre **10% e 20%**

Honorários Advocatícios na **CLT**: Entre **5% a 15%**

- Quando for fixar os honorários, o juiz deve observar alguns critérios:

- o grau de zelo do profissional;
- o local de prestação do serviço;
- a natureza e a importância da causa; e
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



ATENÇÃO! Se a procedência da causa for parcial, os honorários serão fixados de forma recíproca (cada um deve uma parte ao outro), **sendo vedado que haja compensação entre os honorários.**



ATENÇÃO! Os honorários sucumbenciais também são devidos contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato da categoria.

RESUMINDO:



- Aqueles devidos pelo vencido na ação ao advogado da parte vencedora;
- Mínimo de **10%** e máximo de **20%** do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.



“E se o advogado morrer ou se tornar civilmente incapaz?”



Nesses casos, os honorários serão estipulados de forma proporcional ao trabalho exercido, destinados os valores aos sucessores do falecido ou aos representantes legais do incapaz.



“E se a parte sucumbente (que perder) for beneficiária da justiça gratuita”



Se ele não possuir outros créditos (mesmo que processuais) que possam ser usados, **suspense-se a exigibilidade de modo que a dívida só poderá ser executada se, em até 5 anos após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, o advogado**



conseguir demonstrar que o devedor agora possui recursos para quitar o débito. **É importante lembrar que atualmente isso não se aplica a CLT!**

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

HONORÁRIOS ADV NO CPC	HONORÁRIOS ADV NA CLT
Entre 10% e 20%	Entre 5% a 15%
E se for beneficiário da justiça gratuita? Ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o devedor demonstrar condições de realizar o pagamento.	E se for beneficiário da justiça gratuita? Se for beneficiário da Justiça gratuita, não há ninguém para pagar (<i>lacuna legislativa</i> - ADI) <i>*vamos estudar isso em processo do trabalho</i>

??? *Se o advogado renunciar expressamente aos honorários pactuados na hipótese de encerramento contratual com o cliente, o advogado mantém direito aos honorários proporcionais ao trabalho?*



Tem direito de receber honorários pelo o que fez. Essa sempre será a lógica.

O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, **não** configuram renúncia expressa aos honorários pactuados.



CUIDADO! Os acordos que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais serão válidos somente APÓS o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados ou que noticie a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. **(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)**

1.4. Assistenciais

São os devidos **por sindicato que contrata advogado para condução de processo do seu interesse.**

Exemplo: Jorge é advogado, atuando no escritório modelo de uma universidade. Em certa ocasião, Jorge é consultado por um cliente, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios. O cliente indaga a Jorge sobre o que seriam os honorários assistenciais. Jorge



respondeu que os honorários assistenciais são aqueles **fixados em ações coletivas** propostas por entidades de classe em substituição processual.



ATENÇÃO! A Lei nº 13.725/2018 acrescentou a figura dos honorários assistenciais: aqueles fixados em ações coletivas em favor da entidade de classe que atua em substituição processual. ***CAIU NA OAB 33* *CAIU NA OAB 28***

Importante saber:

- É possível a cumulação entre honorários assistenciais e honorários contratuais;
- A entidade de classe pode firmar contrato de honorários advocatícios diretamente com os beneficiários da ação coletiva.

2. Vedações

1. É vedada a **diminuição** dos honorários contratados sob a justificativa de que **o litígio foi solucionado** por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial (ex: mediação, conciliação).

O trabalho foi finalizado mais cedo, mas a missão foi cumprida, ou seja, deve-se os honorários acordados.

Exemplo: O cliente contratou a advogada Carla para mover uma ação de cobrança. Antes da audiência, a parte contrária propôs um acordo e o litígio foi resolvido por mediação. O cliente quis pagar menos, alegando que Carla “quase não trabalhou”. Carla tem direito aos honorários contratados integralmente, pois cumpriu sua missão com êxito.

2. É vedado que o advogado estipule **valores menores que os dispostos na Tabela de Honorários que é instituída por cada Conselho Seccional**, sob pena de caracterizar-se **aviltamento de honorários**.

Exemplo: João, advogado recém-formado, propõe cobrar R\$ 100,00 por uma ação trabalhista cujo mínimo na tabela da OAB é R\$ 2.000,00. Essa conduta é vedada e caracteriza aviltamento de honorários.

3. É vedada a **compensação entre os honorários sucumbenciais entre advogados, em caso de procedência da ação parcial por ambas as partes**.

Exemplo: Em uma ação de indenização, o autor teve parte do pedido atendido e o réu obteve êxito em afastar outros pedidos. O juiz fixou honorários para os dois lados e determinou que cada um “compensasse” o valor. Essa decisão é indevida. A compensação de honorários entre advogados é vedada, conforme o CPC e o Estatuto da Advocacia.



3. Definição e cobrança de honorários

- Os honorários devem ser definidos com base no princípio da moderação e nos elementos do art. 49 do CED. É obrigatório observar o valor mínimo da Tabela de Honorários da OAB;
- É proibida a diminuição de honorários contratados em decorrência da resolução do litígio por meio de acordo.
- Existindo dificuldade no pagamento dos honorários, **é recomendado** que o advogado tente ao máximo resolver através de uma solução amigável. Se não for possível, urge a necessidade de se cobrar judicialmente. Nesses casos, deve o advogado renunciar ao mandato que recebeu do cliente em débito, de forma prévia.
- Outrossim, os honorários inseridos na condenação pertencem ao advogado, de modo que este tem o **direito autônomo de exigir o cumprimento da sentença**, sendo possível que ele solicite ao juiz que o precatório seja expedido em seu nome, quando for o caso.
- Por se configurar como título executivo, o contrato escrito firmado pelas partes pode ser executado através da execução por quantia certa **sem necessidade de propor uma ação de conhecimento**.



ATENÇÃO! Isso **não é** possível se o contrato for verbal, sendo necessária que seja instaurada uma ação de cobrança.



IMPORTANTE! A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são **TÍTULOS EXECUTIVOS e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial**, sendo **FACULTADO ao advogado promover nos mesmos autos da ação a execução dos honorários**.

- **Não** autoriza o saque de duplicatas.
- É possível a emissão de fatura, mas não pode ser levada a protesto.
- Pode ser levado a protesto cheque ou nota promissória depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável.



IMPORTANTE!! No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, será garantida ao advogado a liberação de **até 20% (vinte por cento)** dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, **ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei de Drogas. *CAIU NA OAB 38* *CAIU NA OAB 43*** Ou seja, se o crime tiver relação com a lei de drogas, não há



liberação antecipada dos honorários!

Exemplo: Um empresário tem todos os seus bens bloqueados por decisão judicial em uma investigação criminal. O advogado que o defende entra com pedido para liberação de parte desses bens, alegando que precisa receber os honorários contratuais e reembolsar despesas com a defesa. O juiz autoriza a liberação de até **20%** dos bens bloqueados para esse fim, exceto se o processo envolver crime da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) nesse caso, não há essa possibilidade.

- É possível que haja a **compensação** de créditos, pelo advogado, de dívidas perante o cliente, desde que o contrato **preveja tal situação** ou quando o cliente der **autorização** especial para este fim.

Exemplo: receber os honorários através de um bode.

4. Cláusula Pacto Quota Litis

Na cláusula pacto quota litis, o advogado só recebe seus honorários no **final do processo**, caso o cliente ganhe a causa. O valor a ser pago ao advogado é uma porcentagem do montante que o cliente receberá, seja ele proveniente de uma sentença favorável, acordo ou qualquer outro tipo de resolução favorável.

- Honorários que **dependem do êxito da ação** e devem ser, necessariamente, representados por pecúnia, ou seja, dinheiro. ***CAIU NA OAB 32***

- Quando acrescidos dos honorários sucumbenciais, não podem ser superiores às vantagens recebidas pelo cliente.

Exemplo: Situação em que o advogado acorda com o cliente que o seu pagamento será efetivado em conformidade com o que for ganho (ex: quero 10% do valor total, caso vencamos a disputa)

- Quando o objeto do serviço jurídico tratar de prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade.



IMPORTANTE! Excepcionalmente, será possível a participação do advogado em **bens particulares do cliente** comprovadamente sem condições pecuniárias, desde que contratado previamente por escrito.



5. Prescrição:

O Estatuto da Advocacia e OAB determina que a ação de cobrança dos honorários advocatícios prescreve em **5 anos**, sendo o termo inicial contado a partir:

- I- do vencimento do contrato, quando houver;
- II- do trânsito em julgado da decisão que os fixar ou arbitrar;
- III- da finalização do serviço extrajudicial (assessoria, consultoria e direção jurídicas; acompanhamento de inquérito policial);
- IV- da desistência ou transação;
- V- da renúncia ou revogação de mandato.



IMPORTANTE! O oposto também é aplicado, ou seja, a ação de prestação de contas dos valores recebidos pelo advogado e dos serviços prestados ao cliente também prescreve em 5 anos.



TRABALHO

Empregado

1. Empregado Hipersuficiente

O termo “hipersuficiente” é usado para designar o empregado que a lei considera possuir competência para **negociar** diretamente com o empregador.

→ Requisitos:

- Aquele que possui **diploma de nível superior +**
- Recebe salário mensal igual ou superior a **duas vezes** o limite máximo dos benefícios do RGPS.



ATENÇÃO! A regra geral é que o empregado não poderia realizar cláusula compromissória de arbitragem, devido à relação de hipossuficiência com o empregador. Entretanto, o empregado hipersuficiente poderá sim realizar cláusula compromissória de arbitragem, desde que a **iniciativa seja do empregado ou** diante de sua **expressa concordância. (art. 507-A da CLT)**



Ana, os temas do art. 611 CLT podem ser negociados?



Sim! Pode negociar os temas do art. 611-CLT **sem necessidade** de intervenção do sindicato, quais sejam: Jornada de trabalho, Banco de horas anual, Intervalo intrajornada, Plano de cargos, salários e funções, entre outros.

2. Empregado Doméstico

Aquele que presta serviços no âmbito residencial com finalidade **não lucrativa** à pessoa ou à família por **mais de 2 (dois) dias por semana. *CAIU NA OAB 28***

Ex: cozinheiro, babá, motorista particular, segurança particular;

→ Requisitos:

- a) SHOPP (requisitos básicos para a relação do vínculo empregatício) +
- b) Prestação de serviço para pessoa ou família +
- c) Prestado em âmbito residencial (e suas extensões) +



d) Superior a **2x** na semana.



Profissional da área de saúde pode ser enquadrado como trabalhador doméstico?

Claro! Basta pensar nos requisitos: prestação de serviço para pessoa ou família, serviços prestados em âmbito residencial, finalidade não lucrativa, trabalho realizado em período superior a **2 dias** por semana.

Exemplo: auxiliares de enfermagem que cuidam de recém-nascidos.

→ **Características:**

- Tem limitação da jornada de trabalho em **8 horas diárias** e **44 horas semanais**.
- Hora extra com percentual não inferior a **50%** da hora normal.
- **Menores de 18 anos não podem** ser contratados como empregados domésticos.
- Obrigatoriedade do intervalo intrajornada de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas, admitindo a redução para 30 minutos mediante prévio acordo escrito. Caso o empregado resida no local de trabalho, poderá desmembrar o intervalo em 2 períodos, desde que cada um tenha, no mínimo, 1 hora.

→ **Hipóteses de extinção de contrato de trabalho:**

Existem hipóteses de extinção do contrato de trabalho aplicáveis somente ao empregado doméstico!

JUSTA CAUSA	RESCISÃO INDIRETA
Submissão a maus-tratos de idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou criança sob cuidado direto ou indireto do empregado doméstico (art. 27, I da LC 150/2015). Abandono de emprego: prazo de 30 dias	Empregador que praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres prevista no art. 5º da LMP (art. 27, parágrafo único, VII da LC 150/2015).



3. Trabalho do Menor

**TEMA INTERDISCIPLINAR!**

Esse assunto pode ser cobrado em **Direito do Trabalho e ECA!** Fique esperto! =)

Art. 7º, XXXIII CF/88. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre **a menores de 18 anos** e de qualquer trabalho a menores de **16 anos**, salvo na condição de aprendiz, **a partir de 14 anos;**

O que concluímos deste artigo é que:

MENOR DE 18 ANOS	É vedado o trabalho noturno (entre às 22h às 5h), perigoso ou insalubre. A LC 150/15 também proíbe o trabalho doméstico para menores de 18 anos .
MENOR DE 16 ANOS ATÉ 14 ANOS	Somente é permitido trabalhar na condição de aprendiz e se não for no período noturno, perigoso ou insalubre.
MENOR DE 14 ANOS	É vedado QUALQUER tipo de trabalho.

4. Trabalho da Mulher

Tópico será melhor desenvolvido no tópico de estabilidade da gestante

A mulher possui alguns direitos garantidos pela CF e CLT, como:

→ **Estabilidade**

Desde a confirmação de sua gravidez até **5 meses** após o nascimento da criança.

→ **Licença à maternidade**

Período de **120 dias**.

→ **Período de Amamentação**

A partir do nascimento da criança até os seus **6 meses** de idade (pode ser prorrogado mediante atestado médico), tem direito a **2** intervalos de descanso durante a jornada de trabalho, cada um com **30 minutos** de duração, para amamentar o bebê.



Além disso, nas empresas que possuem a partir de **30** profissionais do sexo feminino acima dos 16 anos de idade, é obrigatório ter um local apropriado para que as empregadas possam dar assistência a seus filhos durante o período da lactação.

→ **Limite de Carregamento de Peso**

O limite de peso é de **20 quilos** para o trabalho contínuo **ou 25 quilos** para o trabalho ocasional (Art. 390 da CLT).



Empregador

1. Conceito de Empregador



Empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço.

Na prática, o que o empregador pode ou não fazer?

→ O empregador pode **fiscalizar o e-mail corporativo**, mas não pode fiscalizar o e-mail pessoal do empregado.

→ É permitida a revista pessoal, **desde que não seja revista íntima**, que não haja toques nem muitos contatos, e que não exponha o empregado à situação vexatória.

→ O empregador pode realizar a fiscalização através de câmeras, desde que objetive a segurança da empresa e dos funcionários, e não seja discriminatória (não pode, por exemplo, colocar uma câmera para um único empregado). Além disso, **não pode ferir a intimidade do empregado, portanto é proibida a instalação de câmeras nos banheiros.**

→ Exames toxicológicos são permitidos mas a finalidade não pode ser discriminatória, inclusive ocorre bastante no caso dos motoristas profissionais.

2. Grupo Econômico

São empresas **ligadas entre si** (por coordenação ou subordinação), mas cada uma tem personalidade jurídica própria.

Art 2 § 2º CLT Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

→ **Requisitos Para Caracterização de Grupo Econômico: *CAIU NA OAB 42***

- a) Interesse integrado +
- b) Efetiva comunhão de interesses +
- c) Atuação conjunta das empresas.
- d) Direção OU controle OU administração.



ATENÇÃO! Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios.

Portanto, por exemplo, se a Profa Renata vira sócia do Método VDE e depois ela e a Ana Clara resolvem abrir uma loja de roupas, não há um interesse integrado entre a venda de roupas e a produção de aulas para a OAB, então não será caracterizado o grupo econômico.

→ **Características:**

- São responsáveis **SOLIDARIAMENTE** pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. ***CAIU NA OAB 31***
- **Não** gera 2 contratos de emprego. Ou seja, se uma pessoa trabalha para 2 empresas pertencentes ao grupo econômico, não há 2 contratos de trabalho!

Súmula 129 TST - A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, **NÃO** caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.

3. Sucessão de Empregadores

Ocorre a sucessão de empregadores quando um sócio ou proprietário de uma empresa não está mais interessado na manutenção do negócio e repassa para um interessado.

→ **Características:**

- Alteração da estrutura jurídica ou na propriedade da empresa + continuidade da atividade comercial.
- Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou propriedade **NÃO** afetará os direitos adquiridos e contratos dos seus empregados.
- As obrigações trabalhistas, inclusive as anteriores à compra da empresa, são de responsabilidade do sucessor. **Ou seja, o SUCESSOR ARCA COM TUDO!**

4. Sócio Retirante

Ocorre quando um sócio decide se **retirar** da sociedade.

O sócio que decidir se retirar da sociedade responderá **SUBSIDIARIAMENTE** pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, desde que as ações sejam ajuizadas em **até 2 anos** depois de averbada a modificação do contrato.

"Nesse caso, quem são os primeiros a responderem, visto que a responsabilidade é subsidiária?"





- 1) Empresa Devedora;
- 2) Sócios atuais;
- 3) Sócios retirantes.



ATENÇÃO!

Quando comprovada a **fraude** na transferência de empresas ou retirada de sócios, a responsabilidade passará a ser **SOLIDÁRIA** entre as partes. ***CAIU NA OAB 36*** ***CAIU NA**

OAB 43*

Exemplo: João se retira formalmente da empresa em 2022, mas continua administrando o negócio “por fora”. Em 2023, a empresa encerra as atividades com dívidas trabalhistas. Descoberta a fraude na saída de João, a Justiça determina que ele responda solidariamente com os demais sócios, conforme o art. 10-A, parágrafo único, da CLT.

5. Contrato de Terceirização

A terceirização é a contratação de prestação de serviços através de empresa interposta. Exterioriza-se através de uma relação trilateral entre o trabalhador, a empresa interposta e o tomador de serviços. ***CAIU NA OAB 36*** ***CAIU NA OAB 40***

Os empregados da empresa interposta prestam serviços para a tomadora, **sem subordinação direta ou indireta com a tomadora.**

→ Requisitos:

- Ausência de pessoalidade e subordinação entre terceirizado e empresa contratante (tomadora);
- Contratação impessoal;
- Capacidade econômica da empresa prestadora de serviços a terceiros;

→ Características:

A empresa contratante dos serviços é a responsável **SUBSIDIÁRIA** pelas obrigações trabalhistas dos terceirizados.



IMPORTANTE! Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não cumpridas pelas empresas contratadas, e a mesma só ocorre se houver evidências de sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993.



Súmula 331, V do TST. “Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.”



ATENÇÃO!

A regra é que a responsabilidade seja **subsidiária**, porém quando se tratar de **falência**, a **responsabilidade passará a ser solidária**, nos termos do art. 16 da Lei Nº 6.019/74.

RESUMÃO PARA NÃO CONFUNDIR!

GRUPO ECONÔMICO	RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
SÓCIO RETIRANTE	RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
TERCEIRIZAÇÃO	RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



ATENÇÃO!

Um dos requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros é o capital social compatível com o número de empregados, sendo que aquelas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de **R\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), conforme disposto no art. 4º-B da Lei nº 6.019/74.



DIA 18

ADMINISTRATIVO

Organização da Administração Pública

Para organizar o exercício da função administrativa, o Estado utiliza basicamente de três mecanismos: desconcentração, centralização e descentralização.

1. Desconcentração

DescOncentração = criação de Órgãos

É a distribuição **interna** de competência, organização interna de cada pessoa jurídica, o Estado se desmembra em órgãos para proporcionar uma melhoria na sua organização estrutural.

Há a criação de **ÓRGÃOS** que não possuem personalidade jurídica, mas todos permanecem ligados por um vínculo de hierarquia.

A criação dos órgãos se dar por meio de **lei** (art 84, VI CF)

É fundada pela manifestação do **Poder Hierárquico**, já que a pessoa jurídica vai se organizar por dentro, definindo cadeias de competências.



"Ana, como os órgãos não possuem personalidade jurídica, quem responde em caso de algum erro ou dano cometido?"

Os órgãos públicos são constituídos por pessoas físicas, as quais formam e exteriorizam a vontade da pessoa jurídica, de tal modo que no momento que os agentes manifestam a sua vontade, é como se fosse a vontade do Estado. Assim surgiu a **Teoria do Órgão/Teoria da Imputação**. Ou seja, quem responde é a Entidade da Administração Pública Direta.

Exemplo: Secretaria do Tesouro Nacional e a Receita Federal (todos órgãos subordinados à União)

2. Descentralização

A centralização administrativa é uma forma de organização do Estado em que a função administrativa é desempenhada DIRETAMENTE pela própria entidade estatal (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), por meio de seus agentes públicos. Nessa forma de atuação, temos a Administração Pública Direta, que é o próprio ESTADO. ***CAIU NA OAB 36*CAIU NA OAB 37***

Já a descentralização é a repartição **externa** de funções, ou seja, é a transferência do exercício de atividades administrativas a pessoas jurídicas criadas por ele (criação de entidades). Em suma, nada mais é do que o governo dividindo as suas responsabilidades para tornar tudo mais eficaz.



DescEntralização = criação de Entidades

Percebe-se que aqui a descentralização é realizada entre pessoas jurídicas diversas.

Aqui, cada entidade tem personalidade jurídica, formando os entes da administração **INDIRETA**.

Não existe hierarquia, mas sim um **Controle Finalístico** exercido pelo ente da administração direta.

A descentralização pode ser feita por outorga (lei) ou delegação (contrato ou lei). A descentralização por delegação pode ser feita por particulares e para empresas públicas e sociedade de economia mista, pois embora esteja dentro da administração indireta, não tem personalidade de direito público. Já por outorga, a doutrina majoritária é somente para autarquias e fundações públicas.

DESCENTRALIZAÇÃO	
OUTORGA (POR SERVIÇO)	DELEGAÇÃO (POR COLABORAÇÃO)
É feita por lei específica, que cria as entidades e a transfere a atividade pública.	É feita: - por lei: quando se dá aos entes da administração indireta de direito privado; - por contratos de concessão e permissão de serviço público, para particulares. OBS.: Vale salientar que se ocorrer a delegação, a agência reguladora que delegar permanecerá como sendo uma instância superior e recursal no que concerne às decisões tomadas na vigência da competência que fora delegada.
Por essa modalidade, é transferida a TITULARIDADE e a EXECUÇÃO do serviço público a outra entidade.	Por essa modalidade, somente é feita a transferência da EXECUÇÃO dos serviços públicos, sendo a titularidade mantida do Estado.
De acordo com a doutrina majoritária, somente é conferida para pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta: autarquias e fundações públicas.	Pode ser feita por entidades de direito privado da administração indireta (empresas públicas ou sociedade de economia mista) ou por particulares.

**RESUMINDO!**

DESCONCENTRAÇÃO	DESCENTRALIZAÇÃO
Distribuição interna de competência	Distribuição externa de competência
Gera a criação de ÓRGÃOS dentro de uma MESMA pessoa jurídica. Ou seja, os órgãos não possuem personalidade jurídica.	Gera a criação de ENTIDADES , onde cada uma forma uma pessoa com personalidade jurídica.
Como é dentro da mesma pessoa jurídica, há o CONTROLE HIERÁRQUICO .	Como há a formação de várias pessoas jurídicas, há um CONTROLE FINALÍSTICO exercido pelo ente da administração direta.

3. Entidades da Administração DIRETA

- Entes federativos: **União, Estados, DF e Municípios**
- Possuem personalidade jurídica de direito público;
- Dentro desses entes, há a **desconcentração** administrativa, que é a repartição de competência entre os seus órgãos.

4. Entidades da Administração INDIRETA

- Decorrentes da **descentralização**, que gera a criação de entidades;
- São elas: **autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista**.
- Possuem personalidade jurídica própria;
- Necessidade de **lei específica** para a sua criação.
- Controle de finalidade exercido pelo ente da Administração Direta criador.

RESUMINDO!

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
União, Estados, DF e Municípios	Direito Público: Autarquia, fundação pública, Direito Privado: empresa pública e sociedade de economia mista.



4.1 Autarquia

- Pessoa Jurídica de **Direito Público**.
- **Criada por lei específica**, que desenvolve atividades administrativas típicas do Estado.
- Possuem patrimônio e recursos próprios; autonomia técnica, financeira e administrativa; seus bens são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis; imunidade tributária recíproca; privilégios processuais; contratação é por concurso público para o regime estatutário ou celetista enquanto um empregado.
- As causas comuns envolvendo autarquias federais são julgadas pela **justiça federal**, nos termos do art. 109 da CF.
- Assim como ocorre na administração direta, aqui a responsabilidade civil será objetiva, decorrente dos prejuízos causados por seus agentes a particulares.



ATENÇÃO! ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ADI 2.135)!!!

Os agentes deverão ser aprovados em **concurso público** e serão considerados **servidores estatutários OU empregados regidos pela CLT**.

Em recente decisão por meio do julgamento da ADI 2.135, o STF declarou o fim do Regime Jurídico Único (RJU), passando a ser apenas Regime Jurídico (RJ). **Na prática, os entes da Federação poderão contratar empregados públicos para trabalharem no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional**. Nesse viés, em um mesmo local de trabalho poderemos ter servidores estáveis e empregados públicos regidos pela CLT (sem estabilidade) trabalhando juntos. Para isso, os entes deverão escolher como será a forma de contratação por meio da lei específica que vier a regulamentar a referida modalidade.

Vale salientar que o STF proferiu tal decisão com efeito **"ex nunc"** à decisão, não surtindo efeito então para aqueles que já são servidores públicos estatutários e detentores de estabilidade.

→ **Autarquias profissionais:**

São aquelas que exercem o **poder de fiscalização de profissões regulamentadas**, por delegação do poder público. São os conselhos profissionais.

Não há qualquer subordinação com o ente da administração pública direta que o criou, somente supervisão, ou seja, se está cumprindo a finalidade para a qual foi criada.



ATENÇÃO! A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) **não é uma autarquia**. Segundo o entendimento do STF (ADin 3.026/06), ela é uma *entidade sui generis*.



→ **Agências reguladoras:**

Agências Reguladoras são espécies de autarquias **sob um regime especial**, cuja responsabilidade é **regulamentar, controlar e fiscalizar determinado setor privado** de serviços públicos. ***CAIU NA OAB**

36*

Por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai fiscalizar e normatizar o setor privado dessa área. As companhias aéreas, como a GOL, a TAM e a AZUL etc, deverão observar as diretrizes da ANAC.

Possuem poder normativo, ou seja, podem regulamentar e normatizar diversas atividades de interesse social, criando normas que precisam ser seguidas pelos prestadores de serviços, desde que devidamente fundamentados e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É vedada a delegação de **competências normativas** (ou seja, de criação de leis). ***CAIU NA OAB 36***

A execução, por agência reguladora das atividades delegadas, será permanentemente acompanhada e avaliada pela agência reguladora federal.

Havendo delegação de competência (sem ser normativa), a agência reguladora delegante permanecerá como instância superior e recursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada. ***CAIU NA OAB 36***



ATENÇÃO! O **dirigente** possui um mandato de **5 anos**, vedada a recondução. Ao deixar a agência reguladora, deve cumprir o período de quarentena: período de **6 meses** não poderá exercer atividade na iniciativa privada dentro do setor ao qual estava vinculado.

JÁ CAIU NA OAB

4.2 Fundações

- Reunião de patrimônio, sem fins lucrativos, com finalidade de desempenhar atividade de interesse coletivo.

Classificação:

- Se for de **direito público**: deverão ser **criadas por lei** (serão aplicadas as regras das autarquias); É denominada de **autarquia fundacional**.
- Se for de **direito privado**: deverão ser **autorizadas por lei + registro** (será aplicado um regime híbrido).

- Subordinam-se à fiscalização, controle e gestão financeira, o que inclui fiscalização pelo Tribunal de Contas e controle administrativo. Além disso, as fundações privadas ainda se submetem ao controle fundacional exercido pelo Ministério Público.

- Gozam de **imunidade tributária**, sejam de direito público ou privado.



4.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

- Possuem como finalidade a prestação de serviços públicos mediante delegação do ente estatal ou para a exploração de determinadas atividades econômicas de interesse da sociedade.
- Para ser criada com a finalidade de exploração de atividade econômica, é necessário **relevante interesse público** ou **imperativo de segurança nacional**.

→ **Empresa Pública:** *CAIU NA OAB 27*

- Pessoa jurídica de **direito privado**;
- Criado por **autorização legal + registro**
- Capital 100% público
- Registrada em qualquer forma de sociedade,
- É necessário o concurso público para a contratação, mas o pessoal é regido pela CLT.
- **Exemplo:** Caixa Econômica Federal e Correios.

→ **Sociedade de Economia Mista:**

- PJ de direito privado, criado por **autorização legal + registro**
- Capital misto, mas o capital público deve ser maioria.
- Registrada na forma de S/A,
- É necessário o concurso público para a contratação, mas o pessoal é regido pela CLT.
- **Exemplo:** Banco do Brasil e Petrobrás.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

EMPRESAS ESTATAIS		
	EMPRESA PÚBLICA	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CAPITAL	100% público	Capital misto, mas deve predominar o público
FORMA SOCIETÁRIA	Qualquer forma de sociedade	Sempre deve ser na forma de Sociedade Anônima (S/A)
COMPETÊNCIA	Da justiça federal (art 109, I CF)	Da justiça estadual, exceto se a União tiver atuando no processo.

**RESUMÃO!**

AUTARQUIA	FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DTO PÚBLICO	EMPRESA PÚBLICA	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PJ de direito público	PJ de direito público	PJ de direito privado	PJ de direito privado
Criadas por lei.	Criadas por lei.	Autorizadas por lei + registro	Autorizadas por lei + registro
Desenvolvem atividades típicas do Estado e atuam no interesse coletivo, sem fins lucrativos.	Composta por um patrimônio personalizado, que presta atividade não lucrativa e atípicas do poder público, mas de interesse coletivo, como educação, cultura.. etc.	Possuem como finalidade a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas de interesse da sociedade.	Possuem como finalidade a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas de interesse da sociedade
Regime de contratação pessoal: concurso público e regime estatutário ou regidos pela CLT com base no novo entendimento jurisprudencial do STF (vide ADI 2.135);	Regime de contratação pessoal: concurso público e regime estatutário ou regidos pela CLT com base no novo entendimento jurisprudencial do STF (vide ADI 2.135);	Contratação pessoal: por concurso público, mas os empregados são regidos pela CLT;	Contratação pessoal: por concurso público, mas os empregados são regidos pela CLT;
Imunidade tributária recíproca de impostos;	Imunidade tributária recíproca de impostos;	Não goza de qualquer privilégio fiscal; <i>OBS: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) goza de imunidade tributária! (REFORMA TRIBUTÁRIA!)</i>	Não goza de qualquer privilégio fiscal;

5. Terceiro Setor

Composto por entidades privadas sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse social e coletivo. Em contrapartida, o Estado fornece incentivos para o desempenho dessa atividade.

Essas entidades atuam ao lado do Estado (**paraestatais**), auxiliando-o, mas elas **não integram a Administração Pública**.



ATENÇÃO! Entidades do terceiro setor **NÃO** fazem parte da Administração Pública (nem direta e nem indireta)!



São elas:

5.1 Serviços Sociais Autônomos

São as entidades criadas por meio de uma autorização legal, que por sua vez são revestidas em forma de fundação ou associação. Temos como exemplos: os integrantes do Sistema S, como o SESC, SENAI, SEBRAE, dentre outros.

5.2 Entidades de Apoio

São associações, cooperativas ou fundações sem finalidade lucrativa que apoiam as universidades federais, por exemplo, no que concerne a pesquisa e a extensão.

5.3 Organizações Sociais – OS

OS = ATO DISCRICIONÁRIO = CONTRATO DE GESTÃO = (pode repasse recursos/bens, isenção fiscal, empréstimo de servidores)

5.4 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP

ATO VINCULADO = TERMO DE PARCERIA (permite repasse recursos, prevê metas, prazos, direitos e obrigações) = atividade NATUREZA PRIVADA = SE houver repasse público = LICITAÇÃO. ***CAIU NA OAB 22***

Em suma, é um título concedido pelo Ministério da Justiça que permite a uma entidade privada sem fins lucrativos **com mais de 3 anos de funcionamento** estabelecer parcerias com o poder público, podendo celebrar termos de parceria para **receber um bem imóvel**, contudo, a este será gravado uma **cláusula de inalienabilidade** por expressa disposição legal do art. 15 da Lei 9.790/99.

5.5 Organização da Sociedade Civil – OSC

As organizações da sociedade civil – OSC são entidades sem fins lucrativos que objetivam cooperar com o Estado no atendimento ao interesse público, visando produzir transformações mediante a promoção de direitos sociais, conscientização socioambiental e combate à exclusão social, sobretudo no atendimento às pessoas em situações de vulnerabilidade. ***CAIU NA OAB 25***

Tais organizações têm suas fontes de recursos, em geral, nas subvenções estatais e doações de pessoas físicas e jurídicas. Para tal, precisam gerar confiança e agir com transparência, **prestando conta das verbas captadas**. A obtenção de recursos, sobretudo públicos, está **condicionada ao cumprimento de exigências cadastrais, técnicas, jurídicas e contábeis**.

As organizações da sociedade civil podem buscar verbas da Administração Pública para obtenção dos fins a que se destina. Neste sentido, precisam participar do **CHAMAMENTO PÚBLICO** – que é um procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria, no qual se garanta a observância de princípios administrativos. (art. 2º, XII, Lei 13.019/14). Para a transferência desses recursos, deverá ser formalizado um **termo de fomento** ou **termo de colaboração**.



Também existem os **Acordos de Cooperação**, instrumentos jurídicos nos quais órgãos e entidades da administração pública estabelecem uma parceria para alcançar objetivos de interesse público e mútuo, **sem que haja transferência de recursos financeiros** entre as partes.



Atos Administrativos

1. Conceito

Conforme preceitua Celso Antônio Bandeira de Mello, ato administrativo consiste em: *“declaração do Estado (ou de quem lhe faça às vezes - como um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento.”*



E como diferenciar atos administrativos de atos da administração?

ATOS ADMINISTRATIVOS	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
São os atos regidos pelo direito público; é a manifestação da vontade da Administração Pública.	O exercício de atividades meramente materiais não traduz manifestação da vontade.
Ex.: Portaria com demissão do servidor público.	Ex.: Administração Pública aluga um prédio para sediar uma repartição pública.

2. Elementos dos Atos Administrativos

- **COMPETÊNCIA/SUJEITO**: A competência é o poder que a lei confere à autoridade para praticar o ato administrativo (elemento vinculado);
- **OBJETO**: conteúdo do ato administrativo (elemento discricionário);
- **FORMA**: exteriorização do ato (elemento vinculado);
- **FINALIDADE**: objetivo que o ato pretende atingir (elemento vinculado);
- **MOTIVO**: razão que leva a autoridade praticar o ato (elemento discricionário).



ATENÇÃO! Motivo é diferente de motivação (teoria dos motivos determinantes).

O **motivo** é o **porquê, a razão** de o ato ter sido praticado. Já a **motivação** é a **justificativa**, expressa de forma expressa e textual, ou seja, a explicação de fato e de direito.

Por exemplo: na punição de um servidor que praticou infração funcional, o motivo será o cometimento da própria infração, enquanto a motivação será a formalização dos motivos contida



em ato que indique os fatos, as razões, a gradação da pena, o resgate a atos precedentes e outros que permitam verificar a existência do motivo indicado.



PEGADINHA DA BANCA! Quando o ato é publicado sem motivação, tem-se um vício de forma.

Ex: Marquinhos recebe uma multa de trânsito, mas não sabe o porquê. Por isso, sem motivação. Os motivos, como o excesso de velocidade até estão em conformidade com a lei, mas não há explicitação expressa dos fatos e do direito (motivação).

Portanto, **todos os atos administrativos devem ter motivo, mas nem todos precisam ser motivados**. É o caso, por exemplo, **da exoneração de ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, conforme previsto no art. 37, II da CF**. Nessas hipóteses, o motivo advém da própria competência para exonerar e nomear livremente, sem que haja necessidade de motivação.

3. Atributos dos Atos Administrativos

3.1 Presunção de Veracidade

Presume-se que os atos são verídicos. Essa presunção é **relativa** aos fatos (*juris tantum*), ou seja, admite prova em contrário.

Exemplo: se uma pessoa é multada por uma infração de trânsito, presumidamente a infração foi cometida.

3.2 Presunção de Legitimidade

Significa que, até que se prove o contrário (presunção relativa), o ato administrativo reputa-se válido, ou seja, que foi editado em conformidade com a lei. Vale salientar que o ônus incumbe a quem alega a ilegitimidade do ato.

3.3 Imperatividade

Os atos administrativos são cogentes, ou seja, a Administração Pública pode criar, **unilateralmente, obrigações para os particulares**, independente da anuência destes, como os impostos.

Exemplo: atos de fiscalização (vigilância sanitária).



3.3 Exigibilidade

A Administração Pública pode tomar decisões **independentemente** da manifestação do Poder Judiciário, valendo-se dos meios indiretos de coerção para forçar alguma conduta, como sanções, multas etc.

Exemplo: a aplicação de uma multa por estacionamento irregular é um exemplo de exigibilidade, pois a Administração não força o condutor a pagar a multa, mas sim utiliza a sanção como incentivo ao cumprimento da lei.

3.4 Autoexecutoriedade

Significa que a execução dos atos administrativos não depende de autorização judicial, pode se valer dos meios **diretos de coerção**, inclusive da força física.

3.5 Tipicidade

O atributo em questão está, intimamente, relacionado ao **princípio da legalidade**, que impõe à Administração a prática de atos previstos em lei.

4. Ato Vinculado X Ato Discricionário

4.1 Ato Vinculado

A lei estabelece todos os elementos do ato administrativo, sem deixar qualquer margem de opção para o agente.

Além disso, deve-se ressaltar que discricionariedade não significa arbitrariedade. Portanto, o administrador, mesmo que capaz de fazer juízo de valor sobre o motivo e o objeto (elementos do ato administrativo), deve atuar dentro dos limites estabelecidos pela lei (em atenção ao princípio da legalidade).

Exemplo: licença para construir. Caso o administrado atenda aos requisitos legais, tem direito à obtenção da licença.

4.2 Ato Discricionário

Ato determinado pela lei, mas que confere margem de escolha ao administrador público mediante a análise de mérito (razões de conveniência e oportunidade). Ou seja, **tem liberdade dentro da lei**.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são instrumentos de controle. Caso o agente pratique ato desproporcional, compete ao Poder Judiciário, se provocado, anular este ato, já que isso tornaria o ato ilegal.



Exemplo: para conceder a permissão de uso para colocar mesas e cadeiras em uma calçada pública, o administrador analisará se é conveniente e oportuna tal concessão.



ATENÇÃO! O Poder Judiciário só pode realizar controle dos atos administrativos no que se refere à **LEGALIDADE**, pois, tudo que é **discricionário**, depende **oportunidade e conveniência da administração pública**.

5. Ato Simples X Ato Composto X Ato Complexo

ATO SIMPLES	ATO COMPOSTO	ATO COMPLEXO
Para a formação, depende de uma única manifestação de vontade.	Depende de mais de uma manifestação de vontade de agentes em patamar de <u>desigualdade</u> dentro de um <u>mesmo órgão</u> .	É a soma de vontades de órgãos públicos independentes em <u>mesmo nível hierárquico</u> . Aqui são 2 vontades que são manifestadas juntas de <u>órgãos diferentes!</u>
Ex.: licença de habilitação para dirigir automóvel.	Ex.: autorização que depende do visto da autoridade superior.	Ex: Na nomeação de dirigente de agência reguladora, onde o Presidente nomeia, mas depende da aprovação do Senado Federal.

6. Autorização X Licença X Permissão

6.1 Autorização

Ato unilateral e discricionário em que a Administração pública faculta, ao particular, o uso do bem público, o desempenho de uma atividade ou a prática de um outro ato;

Exemplo: Feira de artesanato em uma praça pública, onde se pede uma autorização para uso de bem público.

6.2 Licença

Ato unilateral através do qual a Administração Pública faculta ao preenchimento dos requisitos legais para uma atividade.



Exemplo: Alvará de funcionamento de uma loja. O comerciante tem o direito subjetivo de praticar atividades lícitas com fins lucrativos.

Exemplo: Licença para dirigir. Existem condições para exercer o direito de dirigir e existem também condições para se manter dirigindo. Logo, se passar nos testes e cumprir todos os requisitos é possível dirigir no país.

6.3 Permissão

Ato unilateral da Administração Pública, discricionário, a título precário de interesse público.

É formalizada com o contrato de adesão.

Tem que ter **licitação!**



ATENÇÃO! Na autorização a predominância é no interesse privado, enquanto na permissão, predominantemente há interesse da coletividade.

TABELA PARA FIXAR!!

	AUTORIZAÇÃO	LICENÇA	PERMISSÃO
VINCULADO/ DISCRICIONÁRIO	Discricionário	Vinculado	Discricionário
PRECÁRIOS/ DEFINITIVOS	Precário	Definitivo	Precário
OBJETIVO	Exercer atividade	Requisitar direito	Exercer atividade
PREDOMINÂNCIA DE INTERESSE	Particular	Particular	Coletividade

7. Extinção dos Atos Administrativos

7.1 Anulação

- Pode ser declarado pela administração pública ou pelo poder judiciário
- Ato **inválido, ilegal.**
- **Prazo decadencial de 5 anos** para anular, se de boa-fé.
- Não há prazo para anular se for de má-fé!



7.2 Revogação

- É o ato válido que se tornou **inconveniente** ou **inoportuno** por razões de mérito administrativo.
- Somente a administração pública pode revogar um ato. Ou seja, o Poder Judiciário NÃO pode intervir no mérito administrativo, exceto em questões de legalidade.
- Os efeitos da revogação são *ex nunc*, ou seja, **NÃO POSSUEM EFEITOS RETROATIVOS**.



ATENÇÃO! Não podem ser revogados os **atos vinculados, exauridos, meramente enunciativos e que geraram direitos adquiridos**.

RESUMÃO!!

ANULAÇÃO	REVOGAÇÃO
ATOS VINCULADOS (que estão estabelecidos na lei)	ATOS DISCRICIONÁRIOS
Ato é ilegal	Ato é inconveniente ou inoportuno.
Pode ser feito pela administração pública ou poder judiciário	Somente pode ser feito pela administração pública.

7.3 Caducidade

É a extinção do ato por culpa de uma **alteração legislativa**.

Exemplo: lei que não permite o mais o comércio de ambulantes. As autorizações concedidas anteriormente serão extintas por caducidade.

3.3 Cassação

É a extinção do ato por **culpa do beneficiário** (alteração fática).

Exemplo: cassação de alvará de licença de lanchonete que não atende condições de higiene.

3.3 Contraposição

É a extinção do ato por **um novo ato administrativo que se contrapõe ao primeiro**, extinguindo os seus efeitos.

Exemplo: a exoneração de um funcionário que aniquila os efeitos do ato de nomeação.



8. Convalidação dos Atos Administrativos

A convalidação de atos administrativos é uma técnica utilizada pela Administração Pública para **corrigir vícios de um ato**, de forma que este possa continuar a produzir os seus efeitos. ***CAIU NA OAB 42***

Nesse viés, temos o teor do art. 55 da Lei nº 9.784/1999, conforme segue:

Art. 55, Lei nº 9.784/99. *Em decisão na qual se evidencie **não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**, os atos que apresentarem **defeitos sanáveis poderão ser convalidados** pela própria Administração.*

Com isso, temos que a convalidação de atos administrativos com defeitos sanáveis é uma forma de **corrigir vícios em um ato ilegal**, permitindo que ele continue a produzir efeitos.

Exemplo: chefe de setor de contratos aplica multa à empresa, que deveria ter sido aplicada pela autoridade máxima daquele órgão (vício sanável).



DIA 19

PROCESSO CIVIL

Tutela Provisória

1. Conceito

- Tutela é aquela que possui natureza provisória, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, havendo cognição sumária (simplifica e acelera a prestação da justiça).
- Cumprem a função de dar maior efetividade ao processo e podem ser concedidas a qualquer tempo.



ATENÇÃO! NÃO SE CONFUNDE COM LIMINAR!

Enquanto a liminar é uma decisão proferida de forma imediata pelo juiz, resguardando direitos antes de se discutir o mérito da causa, a tutela provisória objetiva realizar o direito, antecipando, parcial ou totalmente, o pedido principal ou seus efeitos.

- A tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. Vejamos a seguir:

2. Tutela de Urgência

A tutela de urgência é uma medida judicial que visa proteger direitos em situações de urgência, onde há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a decisão final do processo seja adiada. Essa tutela provisória pode ser concedida antes da decisão final do processo, buscando garantir a efetividade da proteção do direito.

- Existe a demonstração de 2 requisitos: **probabilidade de direito** (*fumus boni iuris*) + de **perigo de dano** ou de **risco ao resultado útil do processo** (*periculum in mora*). ***CAIU NA OAB 27*** ***CAIU NA OAB 33*** ***CAIU NA OAB 39***

A tutela de urgência pode se classificar em:

1.1 Tutela Antecipada

- Visa **antecipar** os efeitos práticos que a parte receberia no final do processo.
- **Satisfazer para garantir.**
- Pode ser **antecedente** (antes de iniciar o processo) ou **incidental** (dentro do processo).



ATENÇÃO! NÃO confunda Antecipada com Antecedente!! Tutela Antecipada é uma subespécie de Tutela Provisória de Urgência, enquanto a Antecedente corresponde ao período em que é demandada a Tutela (ou seja, antes de iniciado o processo).

- Há risco ao resultado útil do processo.
- Não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que está "adiantando algo".

Exemplo: Uma idosa precisa fazer uma cirurgia e não pode esperar até o fim do processo, tendo em vista que corre o risco de morrer. Desse modo, pleiteia a tutela de urgência antecipada, a fim de satisfazer o direito e garantir que o processo ao final tenha um resultado útil. Isto porque, de nada adiantaria se o processo continuasse normalmente se a idosa falecesse, em virtude de não ter realizado imediatamente a cirurgia necessária.

Exemplo que caiu na OAB: Ademir Leone, servidor público aposentado, atualmente obtém sua maior fonte de renda por meio da compra e venda de ações na bolsa de valores brasileira, tendo em vista a perda do poder econômico de sua aposentadoria. Certo dia, ao tentar comprar ações na bolsa de valores, recebe a notificação de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das parcelas de um empréstimo firmado com o Banco Prata, e por isso a transação não poderia ser completada, bem como soube que suas ações foram bloqueadas. Incrédulo com tal situação, pois nunca contratou com tal banco, além de temer pelo sustento de sua família, Ademir procurou você, como advogado(a), para saber da possibilidade de limpar seu nome o quanto antes (teme pelo sustento da família), ajuizando ação judicial, mas sem precisar esperar o fim do processo. ***CAIU NA OAB 39***

1.2 Tutela Cautelar

- Visa **afastar o risco ao resultado útil do processo**, preservando o direito para que ele ainda exista ao final do processo.
- **Garante para satisfazer.**
- Pode ser antecedente (antes de iniciar o processo) ou incidental (dentro do processo).
- Há risco ao direito.
- Visa resguardar um direito.

Exemplo: Aline está devendo muito dinheiro à Ana e está vendendo todo o seu patrimônio de forma desenfreada. Então, buscando garantir que seja realizado o pagamento, Ana entra com ação de



cobrança com pedido de tutela provisória de urgência cautelar para que os bens de Aline sejam conservados para o adimplemento da dívida.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

TUTELA DE URGÊNCIA	
TUTELA <u>A</u> NTECIPADA	TUTELA <u>C</u> AUTELAR
Satisfaz para garantir	Garante para satisfazer
<u>A</u> ntecipa a entrega do bem da vida antes da decisão final.	<u>C</u> onserva o bem da vida para que ele ainda exista ao final do processo.
Há risco ao resultado útil do processo.	Há risco ao direito.

A tutela de urgência poderá ser requerida em caráter **antecedente ou incidente!**

→ **Antecedente:** ocorre quando a Tutela Provisória de Urgência é pleiteada **ANTES** do início do processo.

→ **Incidental:** ocorre quando a Tutela Provisória de Urgência é pleiteada no curso do processo (quando INICIOU o processo - inclui também quando da Petição Inicial).

1.3 Tutela Antecipada em Caráter Antecedente

Uma vez concedida a tutela antecipada, a parte autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em **15 dias** ou em outro prazo maior que o juiz fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Art. 303 CPC. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.



§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

- O aditamento será apresentado **nos mesmos autos** em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
- O fato de uma pessoa realizar o pedido e ser deferido, não quer dizer que que esteja correto, sendo necessário o **aditamento** para que o processo possa seguir o seu curso e, ao final, depois da análise completa e detalhada de todos os elementos relevantes para resolução do caso, o juiz consiga decidir corretamente o direito no caso concreto.
- Se não for deferida, deve ser realizada a emenda no prazo de **5 dias**, para correção e complementação, conforme os requisitos necessários de uma petição inicial, para que o juiz analise.

→ **Estabilização da tutela antecipada antecedente:**

Ocorre quando a parte contrária **NÃO** recorre da decisão que concedeu a tutela ANTECIPADA ANTECEDENTE. Dessa forma, o processo será extinto sem resolução de mérito e ocorrerá esse fenômeno, ou seja, a decisão permanecerá estável.



“Mas em que isso implica?”



Bem, como o processo é extinto sem resolução de mérito, qualquer das partes poderá pleitear nova ação para anular, reformar ou modificar a decisão estabilizada, no prazo de **02 anos**, a contar da intimação da sentença que julgou extinto o processo. **NÃO se confunde com coisa julgada!!**

1.4 Tutela Cautelar em Caráter Antecedente

Art. 305 CPC. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 306 CPC. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.



Art. 307 CPC. *Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.*

- A petição inicial indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
- O réu será citado para que em **5 dias** para contestar o pedido e indicar provas.
- Caso seja contestado o pedido, o processo segue pelo procedimento comum. Não sendo contestado, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos e o juiz decidirá em **5 dias**.
- Uma vez concedida a tutela cautelar, a parte autora possui o prazo de 30 dias para realizar a formulação do pedido principal, sob pena de perda de eficácia da medida. ***CAIU NA OAB 40***
- Para conceder a tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
- O pedido principal será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
- Apresentado o pedido principal, faz-se a intimação para audiência de conciliação/mediação, em regra. No entanto, se a audiência restar infrutífera, abre-se o prazo para a contestação.

Art. 309 CPC. *CESSA a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:*

I - o autor NÃO deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - NÃO for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é VEDADO à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Art. 310 CPC. *O indeferimento da tutela cautelar NÃO obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.*

- Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. ***CAIU NA OAB 40***
- **Não há estabilização dos efeitos da tutela provisória de urgência CAUTELAR antecedente.**



“Como assim, Ana?”

Se a Tutela Cautelar visa garantir um bem para, futuramente, satisfazer o direito, não faria sentido algum manter o bem acautelado e o processo ser estabilizado sem ter seguimento.



ATENÇÃO! Se for pleiteado um pedido de tutela provisória de urgência cautelar, mas na verdade se tratar de uma antecipada, é possível que uma tutela seja recebida no lugar da outra, em virtude do **princípio da fungibilidade**.

3. Tutela de Evidência

- Busca **resguardar um direito evidente**, ou seja, não depende de nenhuma urgência.
- **Independente** da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo possível nas hipóteses do art. 311 do CPC.
- Esta tutela só pode ser requerida de forma INCIDENTAL ou seja, durante o trâmite processual. Portanto, **NÃO é cabível em caráter antecedente**. Perceba que não tem sentido poder pleiteá-la antes do início do processo, justamente porque não há urgência.

Art. 311 CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Hipóteses (Art. 311 CPC):

- ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
- se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.



TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

TUTELA DE URGÊNCIA (art. 300, CPC)	TUTELA DE EVIDÊNCIA (art. 311, CPC)
Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo	Independência da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
Modalidade antecedente ou incidental	Apenas incidental



Intervenção de Terceiros e Litisconsórcio

1. Intervenção de Terceiros

A intervenção de terceiros é a participação de um indivíduo que não é parte da ação judicial com o intuito de defender seus próprios interesses ou auxiliar uma das partes.

Existem algumas espécies, vejamos:

1.1 Assistência

- Ocorre quando o terceiro ingressa no processo de forma voluntária para auxiliar o autor ou o réu na obtenção de uma decisão favorável. ***CAIU NA OAB 41***
- Admite-se em todos os graus de jurisdição e em qualquer momento do processo.
- O terceiro deve, necessariamente, ter interesse jurídico e deve comprová-lo.

1.2 Denúnciação da Lide

- Ocorre quando há a existência da figura do **garantidor**.
- Uma das partes traz, ao processo, um terceiro que tem responsabilidade de ressarcir-la por eventuais danos advindos do resultado desse processo.
- Tem que ser feita pelo autor na petição inicial ou na contestação pelo réu, sob pena de preclusão.
- Não é possível haver **direito de regresso** no mesmo processo, tem que ajuizar ação autônoma.
- A parte denunciante visa garantir que, caso seja condenada, possa **acionar o denunciado para ressarcir os danos sofridos**.



ATENÇÃO! É **VEDADA** a denúnciação à lide nas relações de consumo (art. 88 CDC). ***CAIU NA OAB 32***

Art. 125 CPC. É admissível a denúnciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

*II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. *CAIU NA OAB 42**

Art. 126 CPC. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131. ***CAIU NA OAB 42***

Art. 128 CPC. Feita a denúnciação pelo réu:



*I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado; *CAIU NA OAB 42**

II - se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva;

III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso.

Parágrafo único. *Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. *CAIU NA OAB 42**

- **É possível uma única denúncia da lide sucessiva**, ou seja, é possível que haja uma denúncia primitiva e uma sucessiva, podendo o denunciado denunciar outra pessoa. No entanto, essa outra pessoa denunciada pelo próprio denunciado, por sua vez, não poderá denunciar outra pessoa (poderá entrar com ação autônoma, se for o caso).

Hipóteses:

- **Evicção:** garantia real existente nos contratos de transferência de propriedade/posse através da qual, caso a propriedade/posse adquirida venha a ser perdida por decisão judicial, o adquirente é indenizado por aquele que transferiu tal posse/propriedade.
- **Por lei:** art 932 e 934 CC - dono de hotel/hóspedes ou contrato de seguro.



ATENÇÃO! Não é cabível a denúncia da lide “per saltum” (por salto), isto é, o denunciante não pode denunciar - diretamente - o responsável por todo o evento danoso, pois o art. 125, I, do CPC, apenas permite a denúncia do alienante imediato.

1.3 Chamamento ao Processo

- Responsabilização dos obrigados ou coobrigados junto com o demandado no mesmo processo, ou seja, o réu chamará o terceiro para responder, com ele, os efeitos da decisão, formando um litisconsórcio passivo ulterior. ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 28***

- Pode ser realizado SOMENTE PELO RÉU dentro da contestação, sob pena de preclusão.

- A citação será requerida pelo réu e deve ser promovida em **30 dias** sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

- **Somente é cabível na fase de CONHECIMENTO do processo.**



Hipóteses:

- **Fiador chamar o afiançado;**
- **Fiador chamar os demais fiadores e**
- **Um devedor chamar os demais devedores solidários.**



ATENÇÃO! Sentença de procedência vale como **título executivo** daquele que pagou em face dos demais que não pagaram (demais coobrigados).

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

MOMENTO QUE PODE SER FEITO:
Assistência: a qualquer momento
Denúnciação à Lide: na petição inicial ou na contestação
Chamamento ao Processo: só pode ser pelo réu e só na contestação

1.4 Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

- O sócio (terceiro) passará a integrar no processo em que a personalidade jurídica da empresa será desconsiderada. ***CAIU NA OAB 28* *CAIU NA OAB 32* *CAIU NA OAB 39***
- O incidente de desconsideração é cabível **em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.**
- A desconsideração **só pode** ser requerida pelas partes ou pelo MP.
- O juiz **NÃO** pode reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica de ofício.
- É um **processo incidental**, ou seja, não há novo processo só para discutir essa questão.



ATENÇÃO! Se a desconsideração da personalidade jurídica não for pleiteada na petição inicial, ou seja, se ocorrer em outro momento do processo, haverá um incidente. Nesse caso, haverá a suspensão do processo até o julgamento do incidente.



ATENÇÃO! A única modalidade de intervenção de terceiros cabível no Juizado Especial Cível é a Desconsideração da Personalidade Jurídica (art 10 Lei 9.099/95)



1.5 Amicus Curiae

- Significa "Amigo da corte".
- Um terceiro (pessoa física ou pessoa jurídica) intervirá no processo **para auxiliar o juiz na tomada da decisão em razão da relevância da matéria, da especificidade do tema ou da repercussão social.**
- É preciso que haja representatividade adequada (interesse institucional na causa: nexo de causalidade entre a atuação do terceiro e o objeto da ação).

REQUISITOS	
OBRIGATÓRIO	ALTERNATIVOS
Representatividade adequada	Relevância de matéria
	Especificidade do tema
	Repercussão Social



ATENÇÃO! A decisão que admite ou inadmite a intervenção do **amicus curiae** é **IRRECORRÍVEL**, ou seja, sendo ou não admitido, **não caberá recurso**.

- No entanto, a decisão que admite ou inadmite **qualquer outra modalidade** de intervenção de terceiros **pode ser objeto de agravo de instrumento** (art. 1.015, IX, CPC).

Art. 1.015 CPC. Cabe **agravo de instrumento** contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

TABELINHA PARA RESUMIR!

ASSISTÊNCIA	Ingresso voluntário de terceiro que deseja auxiliar uma parte.	Requerida pelas partes por petição simples, a qualquer momento do processo.	Possível em qualquer procedimento.
DENUNCIAÇÃO À LIDE	Traz aos autos um garantidor. Direito de regresso em Ação Autônoma.	Pode ser feita pelo autor na PI ou pelo réu na contestação.	Só é possível na ação de conhecimento.



CHAMAMENTO AO PROCESSO	Traz aos autos um codevedor.	Somente pelo réu na contestação.	Só é possível na ação de conhecimento.
DESCONSIDERAÇÃO DA PJ	Busca responsabilização de sócio ou sociedade.	Requerida pelas partes ou MP.	Cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e execução.
AMICUS CURIAE	Manifestação de pessoa ou entidade para colaborar com o juízo.	Iniciativa das partes, terceiro ou de ofício por petição simples.	Possível em todas as fases do processo.

2. Litisconsórcio

- É a cumulação subjetiva de demandas, há mais de um autor e mais de um réu.

Exemplo: Ana e Aldenor entram contra Davi e Cristiano. Nesse caso, há um litisconsórcio passivo e um litisconsórcio ativo.

- No polo ativo fica quem está pedindo.
- No polo passivo fica contra quem se pede.

- Saber quando é facultativo ou necessário; ativo ou passivo; simples ou unitário.

Normalmente cai um caso concreto onde você precisa identificar o tipo de litisconsórcio. Vejamos em formato de tabela, para simplificar: ***CAIU NA OAB 35* *CAIU NA OAB 43***

LITISCONSÓRCIO ATIVO	Aquele que tem mais de um autor.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO	Aquele que tem mais de um réu.
LITISCONSÓRCIO INICIAL	Desde a propositura da ação, já existem muitas pessoas. É a regra.
LITISCONSÓRCIO ULTERIOR	O acréscimo de pessoas na ação vai acontecer no decorrer do processo. Exemplo: intervenção de terceiros, conexão etc. Ex: "A" entra contra "B" e o "B" vai lá e faz o chamamento ao processo ou a denunciação à lide. Então, nesse caso, está acontecendo uma intervenção de terceiros e entrará mais uma pessoa depois da petição inicial, então é ulterior (depois).
LITISCONSÓRCIO	É opcional, ou seja, decorre, exclusivamente, da vontade da parte.



FACULTATIVO	Ocorre quando houver comunhão de direitos ou de obrigações; conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; afinidades de questões por pontos comuns. *CAIU NA OAB 43*
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO	É obrigatório , sob pena de ineficácia ou invalidade da relação jurídico-processual. Trata-se de legitimidade "ad causam" plúrima , ou seja, precisa, necessariamente, de todos os indivíduos, caso contrário, poderá ser extinto por ilegitimidade de parte. Decorre: a) De disposição de lei (ex.: litisconsórcio necessário entre os cônjuges nas ações de direito real imobiliário - art. 73, CPC) ou b) Da natureza da relação jurídica (ex: ação pauliana e ação de anulação de casamento)
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO	Ocorre quando o juiz tem que decidir o mérito de forma unitária para todos e há incindibilidade da relação jurídica, ou seja, todos os litisconsortes vão sofrer, da mesma maneira, os efeitos da decisão. Ex: anulação de casamento ou uma anulação de contrato, pois, não dá para você anular o contrato para uma parte e não anular para a outra, assim como a anulação do casamento.
LITISCONSÓRCIO SIMPLES	Há cindibilidade dos efeitos da decisão, ou seja, a decisão pode ser diferente para os litisconsorte. Ex.: condenação ao pagamento de alimentos avoengos - cada avô/avó pagará de acordo com as suas possibilidades (binômio necessidade-possibilidade). A condenação ao pagamento de alimentos avoengos pode ter um resultado cindível, cada um pode ser condenado ao pagamento de um valor de acordo com as suas possibilidades.



"O ato praticado por um dos litisconsortes atinge os demais?"

Em regra, a ação de um não prejudicará o outro, **exceto se a conduta for benéfica, dessa forma, os demais serão beneficiados.**

- O juiz poderá limitar o litisconsórcio FACULTATIVO quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. ***CAIU NA OAB 35***

- Litisconsortes com **diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos** e em processo físico, possuem contagem em dobro para todos os prazos processuais, independente de requerimento. No entanto, isso **NÃO** se aplica ao processo eletrônico!

**DIA 20****PROCESSO PENAL****Competência****1. Conceito - absoluta e relativa**

É o critério que define os limites jurisdicionais de cada órgão judiciário.

É dividida em absoluta e relativa.

A competência **absoluta** diz respeito a critérios fixos e imutáveis, definidos pela natureza da infração, pela função do agente (autor) ou por foro por prerrogativa de função (como juízes, deputados etc.).

Já a competência **relativa** pode ser modificada pelas partes, e decorre de critérios como:

- Território (local onde ocorreu o crime)
- Domicílio ou residência do réu
- Conexão ou continência (quando há mais de um crime ou réu)

COMPETÊNCIA		
ABSOLUTA		RELATIVA
Não admite prorrogação		Admite prorrogação
Arguida a qualquer tempo		Arguida na resposta à acusação, sob pena de preclusão
Prejuízo presumido		Prejuízo comprovado
MATÉRIA (Justiça Federal, Militar, Eleitoral, Estadual)	PRERROGATIVA DE FORO (Foro Privilegiado)	TERRITÓRIO (Prevenção, Conexão e Continência)

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

COMPETÊNCIA ABSOLUTA	COMPETÊNCIA RELATIVA
Baseada no interesse público	Baseada no interesse das partes: intuito de evitar prejuízo do acusado
Regras não podem ser modificadas:	Regras podem ser modificadas: prorrogável ou



improrrogável ou imodificável	modificável
Reconhecida de ofício pelo juiz, <u>desde que</u> a sentença ainda não tenha sido prolatada	Reconhecida de ofício pelo juiz <u>até</u> o início da instrução processual
<i>Ratione materiae</i> : natureza da infração; <i>Ratione personae</i> : qualidade das pessoas acusadas	<i>Ratione loci</i> : leva em consideração o local onde foi praticada/consumada a infração
Se um juiz absolutamente incompetente proferir decisão, haverá nulidade absoluta. EXCEÇÃO: Juiz incompetente absolvendo o acusado. Como não cabe Revisão Criminal (arts. 621-631, CPP) contrária ao réu, a decisão não poderá ser revista, seria válida.	Caso a arguição da incompetência relativa de um determinado foro não seja realizada a tempo, ocorrerá a prorrogação da competência do foro incompetente, ou seja, em regra, o juiz que não era competente vai passar a ser competente.

1.1 Competência pelo Lugar da Infração

A competência é determinada, em regra, pelo **lugar em que se consumar a infração ou no caso de tentativa, o lugar que foi praticado o último ato de execução.**

Aplica-se, portanto, em regra, a **TEORIA DO RESULTADO!**

Art. 70 CPP. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o **último ato de execução**.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3º Quando **incerto** o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de **pluralidade de vítimas**, a competência firmar-se-á pela prevenção. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

**PEGADINHA DA BANCA!**

No juizado especial, a competência do lugar de infração é o da **PRÁTICA DO ATO** (teoria da **atividade**, art. 63, Lei nº 9.099/95).

Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

RESUMÃO PARA NÃO ESQUECER!!

LUGAR DO CRIME	
CPP (art. 70)	CP (art. 6º)
<u>Teoria do RESULTADO:</u> Lugar do crime é o local em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, o lugar em que for praticado o último ato de execução.	<u>Teoria da UBIQUIDADE:</u> Lugar do crime é local em que ocorreu a ação ou omissão (no todo ou em parte), bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Regra destinada a resolver crimes envolvendo o território de duas ou mais comarcas (ou seções judiciárias) apenas dentro do Brasil (conflito interno de competência territorial) - CRIMES PLURILOCAIS	Regra destinada a resolver a competência no caso de crimes envolvendo o território de dois ou mais países (conflito internacional de jurisdição) - CRIMES À DISTÂNCIA

1.2 Crimes a distância

Se, iniciada **a execução no território nacional**, a infração **se consumar fora dele**, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o **último ato de execução**.

Quando o último ato de execução for praticado **fora do território nacional**, será competente o juiz do lugar em que o crime, **embora parcialmente**, tenha produzido ou devia produzir seu resultado (art. 70, §§1º e 2º, CPP).

Se o limite territorial for incerto (divisas) e crime continuado ou permanente: a competência firmar-se-á pela prevenção (arts. 70, §3º, e 71, CPP).

Exemplo: Crime começa ser executado no Brasil e sua consumação termina no Uruguai ou sua execução começa no Paraguai e sua consumação se dá no Brasil.



Art. 71 CPP. *Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.*

1.3 Competência subsidiária



IMPORTANTE! A competência do domicílio ou residência do réu é uma **regra subsidiária**, se aplica quando não for possível definir a competência pelo lugar da infração. É aplicável quando o lugar da infração é desconhecido e quando se trata de ação penal exclusivamente privada.



E se o réu tiver mais de uma residência?

Se o réu tiver **mais de uma** residência, a competência será definida pela **prevenção**. Se o réu **não tiver residência** ou seu paradeiro for **desconhecido**, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato será competente.

Exemplo: “Caso Ana caia em um golpe e faça um pix para uma conta de outro Estado, como ela vai rastrear onde caiu o dinheiro?” O legislador pensou no bem-estar da vítima, para que não fosse ainda mais prejudicada, e estabeleceu como competência o local do domicílio da vítima.

1.4 Competência pela Distribuição

Art. 75 CPP. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

É uma espécie de “sorteio”. Havendo mais de um juiz competente no foro do processo, a distribuição determinará qual magistrado será o responsável.

Exemplo: Se há **10** juízes criminais em Ribeirão Preto, **a distribuição** irá definir qual deles será o competente para o caso.



2. Continência e Conexão

A conexão e a continência são causas modificadoras de competência no processo penal, cuja finalidade é garantir a economia processual e evitar decisões contraditórias. Ambos os institutos estão relacionados **à determinação do juízo competente para julgar casos concretos, conforme critérios estabelecidos em lei.**

2.1 Continência (concurso de agentes)

Um fato criminoso está contido/englobado em outro, logo, não é possível a separação dos delitos em processos diferentes.

→ **1ª hipótese:** **2 ou mais** pessoas acusadas pela mesma infração;

Exemplo: Durante um roubo a uma joalheria, dois indivíduos armados (João e Carlos) agem em conjunto. João rende os clientes enquanto Carlos recolhe as joias. Ambos são presos e denunciados pela prática do mesmo crime de roubo majorado.

→ **2ª hipótese:** Infração cometida nas seguintes condições: concurso formal de crimes, *aberratio ictus* e *aberratio criminis*.

Exemplo: Pedro, ao atirar contra um desafeto (intenção de matar), acerta duas pessoas ao mesmo tempo, com um único disparo.

2.2 Conexão (concurso de crimes)

Existe uma **ligação (liame)** entre as infrações penais que justifique sua união em um mesmo processo para facilitar seu julgamento.

Serve para evitar decisões contraditórias e facilitar o trâmite geral do processo.

→ **1ª hipótese:** Se, ocorrendo **duas ou mais infrações**, houverem sido praticadas, **ao mesmo tempo**, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras (intersubjetiva);

Exemplo: Diversas lesões corporais em briga de torcida (é diferente de rixa).

→ **2ª hipótese:** Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para **facilitar ou ocultar as outras**, ou para conseguir **impunidade ou vantagem** em relação a qualquer delas (objetiva/teleológica/finalista);

Exemplo: Crime de lavagem de capitais, que pressupõe a existência de um crime anterior (infração penal antecedente).



→ **3ª hipótese:** Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares **influir** na prova de outra infração (instrumental/probatória).

Exemplo: Roubo e receptação.

2.3 Regras

Art. 79 CPP. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, **salvo:**

I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar;

II - no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores.



IMPORTANTE! Quando houver concurso entre jurisdição comum e militar, não terá reunião do processo. **A Justiça Militar é uma justiça especial, sendo de competência absoluta.**

TABELINHA PARA RESUMIR!

Concurso entre crime de competência do júri + crime de jurisdição comum federal ou estadual:	Crime eleitoral conexo com um crime da justiça comum (estadual ou federal):
A competência para julgamento será do Tribunal do Júri (O tribunal do júri puxa para si).	A competência para o julgamento de ambos é da Justiça Eleitoral. (Inq 4435 AgR-quarto-QO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/11/2018)
Concurso entre crime de jurisdição comum + crime militar:	Concurso entre crime de jurisdição comum + juízo de menores:
Haverá a separação de processos.	Haverá a separação de processos.



3. Casos específicos

3.1 Justiça Federal



IMPORTANTE!

A competência da Justiça Federal é prevista na Constituição Federal, sendo taxativa, enquanto que a competência da Justiça estadual é residual. Assim, só será competência da Justiça Estadual quando o crime não for previsto como de competência da Justiça Federal.

Desse modo, havendo um crime da Justiça Federal e outro da Justiça Estadual e devendo ambos ser julgados conjuntamente, a reunião deverá ser feita na Justiça Federal, a fim de que o art. 109 da CF/88 não seja descumprido. ***CAIU NA OAB 32***

Art. 109, CF/88. Aos juízes federais compete processar e julgar:

[...]

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

3.2 Empresa Pública

Súmula nº 38, STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da CF/88, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.



PARA DECORAR!! Empresa p**ú**blica tem a letra **U** de União, atraindo a competência para a **Justiça Federal**.



E se houver a prática de contravenção penal?

Não importa onde seja, será competência da Justiça **Estadual!!!**



3.3 Sociedade de Economia Mista

Súmula nº 42, STJ Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.



PEGADINHA DA BANCA!

Será julgado na Justiça **ESTADUAL** mesmo se for Sociedade de Economia Mista federal.

Exemplo: Nas ações movidas em face da Caixa Econômica Federal (EP federal) são julgadas pela Justiça Federal, enquanto as ações movidas em face do Banco do Brasil S.A e PETROBRAS (**SEM federal**) são julgadas pela Justiça **Estadual**, embora ambas sejam instituições financeiras constituídas como empresas estatais federais. ***CAIU NA OAB 28***

3.4 Estelionato

A característica principal do crime de estelionato é o emprego da **fraude**. Assim, segundo a doutrina de Rogério Greco, o estelionato ocorre quando presentes os seguintes elementos:

- Conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio;
- A vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro;
- A vítima é induzida ou mantida em erro;
- O agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do seu fim.

Houve uma mudança recente na legislação sobre o tema. Vejamos:

Art 70 § 4º CPP Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de **pluralidade de vítimas**, a competência firmar-se-á pela prevenção. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)



IMPORTANTE! A competência para processar e julgar o crime de ESTELIONATO, quando praticados **mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores**: Será definida pelo local do **domicílio da vítima**, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. *(alteração promovidas pela Lei 14.155/2021)*

Dessa forma, **CUIDADO... as SÚMULA 244 STJ E SÚMULA 521 STF ESTÃO SUPERADAS!**

3.5 Competência para julgar crimes cometidos em embarcações:

Os crimes cometidos em embarcação e sujeitos à lei penal brasileira serão processados e julgados pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime ou, quando se afastar do país, **pela do último em que houver tocado**. ***CAIU NA OAB 38***

3.6 Competência para julgar crimes contra a honra:

Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade.

Ou seja, em regra, quem julga a exceção da verdade nos crimes contra a honra é o próprio juiz competente para a ação penal privada. No entanto, **se o excepto for uma autoridade que possui foro por prerrogativa de função, a competência para julgar a exceção será do tribunal ao qual o querelante está vinculado**. ***CAIU NA OAB 39***

4. Competência por Prevenção

Quando há **2** juízes igualmente competentes para julgar o processo, aquele que primeiro tomar conhecimento dos fatos, tornar-se-á o juízo prevento, "puxa para si" a competência.

Art. 83 CPP. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).

Exemplo: Juiz da comarca de Vitória da Conquista – BA é o primeiro a despachar sobre um caso de corpo encontrado em um rio que divide esse município com Planalto – BA.



→ **São atos que podem gerar prevenção:**

- decretação de prisão preventiva
- pedido de explicações em juízo
- concessão de fiança.



E se houver a prática de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições?

Nesse caso, a competência firmar-se-á pela **prevenção**.

5. Foro de Prerrogativa de Função:

“Foro privilegiado” é quando a competência é determinada pela **função** que a pessoa ocupa que faz ter essa prerrogativa.

Art. 84 CPP. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.

Art. 85 CPP. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade.



IMPORTANTE! A competência constitucional do Tribunal do Júri **prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual** – Súmula Vinculante nº 45.

Para você entender melhor o que quer dizer essa súmula:

- A imunidade parlamentar relativa, também conhecida como **imunidade formal**, encontra previsão no artigo 53, §1º ao §8º, da CF/88. Nos termos do §1º, “Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o **Supremo Tribunal Federal**”.
- Ou seja, caso o **deputado federal ou senador** pratique **crime doloso contra a vida**, será julgado perante o **STF**, enquanto que o **parlamentar estadual** será submetido a julgamento pelo **Tribunal de Justiça** (ou Tribunal Regional Federal, se o caso).
- Esta regra, contudo, **não se aplica aos vereadores**, que, por força do art. 29, VIII, da CF/88, desfrutam somente de imunidade absoluta, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato (nexo material) e na circunscrição do município



(critério territorial). Não há disposição constitucional que lhes atribua o foro especial para o processo e julgamento de infrações penais.

- Mas nada impede que a Constituição Estadual estabeleça também a prerrogativa de foro. A regra estadual, todavia, **não prevalece nos crimes contra a vida**, pois a competência do Júri está estampada na Constituição Federal.
- Ou seja, se um **vereador** cometer um crime de homicídio, mesmo tendo a prerrogativa definida pela Constituição Estadual, será julgado pelo **Tribunal do Júri** (a prerrogativa não terá vez).

RESUMÃO FINAL DO RACIOCÍNIO PARA NÃO CONFUNDIR!!

- 1) Detectada a prática da infração penal, busca-se o lugar da consumação.
- 2) Não sendo possível encontrá-lo, elege-se o foro do domicílio ou residência do réu.
- 3) Se também não for viável apurá-lo, vale a regra da prevenção, ou seja, o primeiro juiz que decidir algo relativo à investigação ou ao processo, tornar-se-á competente.
- 4) Ainda que encontrado o lugar onde a infração se consumou, cuidando-se de matéria especial (militar ou eleitoral), busca-se o foro específico, bem como quando o agente tiver foro privilegiado.
- 5) Inexistindo matéria especial ou agente privilegiado, faz-se a distribuição por sorteio.
- 6) Não ocorrerá distribuição por sorteio se houver Vara específica para determinada matéria (como a de violência doméstica, infância e juventude, etc.), em caso de conexão ou continência ou se já se concretizou a prevenção.



TRIBUTÁRIO

Imunidades Tributárias

1. Imunidade X Isenção

1.1 Imunidade

São hipóteses de não incidência de tributos sobre determinadas matérias, o que representa uma delimitação da competência tributária. É determinada pela Constituição Federal. É a **ausência de competência**, ou seja, é a proibição que os entes federativos cobrem tributos em determinadas situações.

A imunidade não se refere apenas aos IMPOSTOS, ela se estende também às taxas para propositura de ações ou solicitação de registros e certidões por aqueles reconhecidamente pobres. Ou seja, **NÃO existem previsões de imunidades para contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios.**



ATENÇÃO! O descumprimento da obrigação acessória, que não é alcançada pela imunidade da obrigação principal, converte-se no pagamento de multa, ou seja, converte-se em nova obrigação principal. ***CAIU NA OAB 35* *CAIU NA OAB 28***



ATENÇÃO PARA A DICA INTERDISCIPLINAR COM DIREITO CONSTITUCIONAL:

As hipóteses da Constituição Federal, que se referem **às imunidades tributárias são consideradas cláusulas pétreas**, nos termos do art. 60, §4º, da CF/1988. Logo, estão impossibilitadas de serem alteradas, ainda que por meio de emenda constitucional.

1.2 Isenção

É determinada na legislação infraconstitucional (lei ordinária), isentando determinada hipótese do pagamento de tributo, sendo um meio de exclusão do crédito tributário.

Exemplo: A lei 7.713 de 1988, que através de seu art. 6º, XIV, garantiu o direito à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física aos proventos advindos de aposentadoria, pensão ou reforma percebidos por pessoas portadoras de qualquer uma das moléstias graves expressamente mencionadas no dispositivo.

**ATENÇÃO! Isenção é causa de exclusão de crédito tributário.**

A isenção deverá sempre decorrer de lei que especifique as condições e os requisitos exigidos para a sua concessão, bem como a quais tributos ela se aplica e o prazo de sua duração.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

IMUNIDADE	ISENÇÃO
Imunidade vem da Constituição Federal!	Isenção vem da Lei!

2. Espécies de Imunidades Tributárias**2.1 Imunidade Recíproca**

É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros (entes federativos, autarquias e fundações públicas). Logo, **é completamente vedada a tributação mútua entre os entes federativos, devendo ser preceituado o equilíbrio federativo e a autonomia das entidades.**

CAIU NA OAB 39

**ATENÇÃO! Somente se aplica aos IMPOSTOS!!!**

Ou seja, as outras espécies tributárias (taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais) podem ser cobradas de uns aos outros normalmente.

Se estende às **autarquias e às fundações** instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



ATENÇÃO! Tal imunidade é considerada pelo STF como **cláusula pétrea**, por ser uma ferramenta constitucional que visa garantir a autonomia político-administrativa dos entes, privilegiando o Pacto Federativo. Isso porque, impedindo que um ente cobre impostos sobre o patrimônio/renda/serviços do outro, a Constituição evita que um ente possa pressionar o outro para lhe conceder algum tipo de privilégio ou troca de favores.



ATENÇÃO REFORMA TRIBUTÁRIA!!!

Art. 150, § 2º da CRFB/88. “A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal (CORREIOS), no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrente”.

Dessa forma, com a mudança, **trouxe expressamente que os CORREIOS possuem imunidade recíproca, o que antes já era um entendimento pacificado pela jurisprudência.**

RESUMINDO!

IMUNIDADE RECÍPROCA É APLICÁVEL	IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO É APLICÁVEL
Aos entes políticos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal);	Às empresas públicas e às sociedades de economia mista que atuam em regime concorrencial (exemplo: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal pagam os mesmos impostos que os bancos privados);
Às autarquias e fundações públicas instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal (reforma tributária), desde que o seu patrimônio/renda/serviço se relacione com “suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, §2º da CF); Às demais empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de monopólio/exclusividade prestando serviços unicamente de Estado (ou seja, não possuem intuito lucrativo), conforme entendimento do STF, a exemplo da Infraero;	Aos cartórios, pois prestam serviço público, porém possuem intuito lucrativo e possuem capacidade contributiva (entendimento do STF firmado na ADI 3089);
À Caixa de Assistência da OAB (entendimento recente do STF) e seccionais da OAB, pois desempenham atividade própria de Estado.	Aos casos em que os entes imunes figurem como contribuintes de fato, conforme Súmula nº 591 do STF.

2.2 Imunidade de Templos Religiosos

Não é possível instituir impostos sobre templos de qualquer culto, para garantir a liberdade religiosa. Essa imunidade refere-se ao lugar que se destina à prática de atos religiosos, de um culto,



seja este qual for. A imunidade também atingirá **o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.**

**ATENÇÃO REFORMA TRIBUTÁRIA!!!**

Após reforma tributária ocorreu a ampliação da imunidade tributária de templos de qualquer culto: "entidades religiosas e templos de qualquer culto, **inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes**", segundo o Fundamento legal: art. 150, VI, "b" da CF.

**ATENÇÃO!** Somente se aplica aos **IMPOSTOS!!!**

Ou seja, as outras espécies tributárias (taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais) não estão abrangidas pela imunidade. O conceito de templo é amplo, abrangendo todo o conjunto organizacional que mantém o local, inclusive sobre o cemitério utilizado em suas celebrações, desde que este seja uma extensão da entidade religiosa. **(entendimento pacificado do STF)**

**ATENÇÃO!** Maçonaria não goza de imunidade tributária **(entendimento pacificado do STF).****Exemplos:**

- Igreja possui loja de lembrancinhas religiosas não pagará ICMS sobre as mercadorias porque a atividade possui relação com o objeto da atividade religiosa;
- Os cemitérios que funcionem como extensões de entidades religiosas, que não tenham fins lucrativos e se dediquem exclusivamente à realização de serviços religiosos e funerários – são imunes à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano.
- Igreja que possui imóvel alugado a terceiros não pagará IPTU desde que reverta todo o rendimento do aluguel para a finalidade essencial (qual seja: a atividade religiosa).

PARA NÃO CONFUNDIR!

NÃO POSSUI IMUNIDADE!	POSSUI IMUNIDADE!
Líder Religioso? Paga IPVA e os demais impostos!	Entidade religiosa? Tem imunidade!
Entidade religiosa que tem como primórdio a	Entidade religiosa que tem como premissa



obtenção do lucro? Não segue a finalidade essencial, logo não possui imunidade.	difundir a religião? Tem imunidade, pois é a finalidade essencial
Construções de terceiro próximo a igreja? Não possui imunidade.	Construções da própria igreja? Exemplo: convento. Sim! Respeita a finalidade essencial.



ATENÇÃO!! Quando o templo é proprietário do imóvel, mas faz a locação para terceiros, sem exercer o culto no local, para que haja imunidade, **os valores recebidos de aluguel devem ser revertidos para as finalidades do templo.**

Súmula Vinculante 52: "Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas."



ATENÇÃO! Emenda Constitucional n 166/2022, acrescenta o § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal:

Art. 156 CF § 1º-A O imposto previsto no inciso I do **caput (IPTU)** deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel.

Aqui, é o caso de **o templo ser o locatário do imóvel que vai acontecer o culto e o terceiro ser o proprietário/locador. Ou seja, o culto acontece em um lugar ALUGADO, de um terceiro.**

Assim, diante da novidade legislativa, os Municípios não podem mais cobrar o IPTU dos templos de qualquer culto de imóveis de propriedade do templo, desde que utilizado pelo templo para o culto; de imóveis de propriedade do templo, locados para terceiros, mas que a verba de locação seja aplicada nas atividades do templo; e agora também não é possível a cobrança para imóveis locados pelos templos, que não são de sua propriedade.

2.3 Imunidade Cultural ou de Imprensa

É vedado instituir **IMPOSTOS** sobre **livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.**

É de natureza objetiva, portanto, abrange somente impostos incidentes sobre **bens e coisas**, como o ICMS, IPI e II. ***CAIU NA OAB 36***



Exemplo: o livro possui imunidade (de ICMS, por exemplo), mas o proprietário do imóvel onde funciona uma livraria terá que pagar IPTU.

A imunidade não abarca a empresa que vende ou fabrica o livro, apenas os objetos (livros, jornais e etc.), o que se busca é baratear ao consumidor final o custo do objeto.

Ademais, embora inclua o papel, **a imunidade não aproveita o serviço de composição gráfica** que integra o processo de edição de livro, incidindo sobre este serviço, portanto, o imposto municipal ISS.

Exemplo: insumos como tinta, impressora e cola necessários para a impressão e fabricação do livro não terão imunidade.



Mas e o avanço tecnológico? Livro digitais? Livros em CDS (áudio-book)? Também são imunes?

Interpretando a Constituição conforme a atualidade, o STF editou a Súmula Vinculante 52 estendendo a aplicação da imunidade tributária para os livros digitais (e-books) e para os leitores eletrônicos (e-readers – exemplo: Kindle), que são utilizados exclusivamente para leitura e funcionam como o “papel para impressão”.

Súmula vinculante 52: *A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias.* ***CAIU NA OAB 36***



ATENÇÃO! Encartes publicitários com finalidade exclusivamente comerciais (que só possuem promoções e propagandas – exemplo: encartes de supermercado) e revistas de revendedores (exemplo: revistas da AVON) não possuem imunidade tributária, conforme entendimento do STF.

Por outro lado, o fato de uma publicação eventualmente veicular peça de caráter publicitário não retira dela a imunidade (não pode ser exclusivamente publicitária).

É possível ler livros digitais em “smartphones”, “tablets” e “laptops”. Isso significa que eles também devem gozar de imunidade tributária?

NÃO. Um “smartphone”, um “tablet” ou um “laptop” não podem ser considerados suportes utilizados exclusivamente para fixar um livro eletrônico.



2.4 Imunidade dos Partidos Políticos, Entidades Sindicais dos Trabalhadores e Instituições de Educação e Assistência Social

A imunidade visa garantir a autonomia dos partidos políticos frente ao Estado, permitindo a liberdade de atuação partidária. Isto é, se fosse possível tributar os partidos, seria possível interferir ou até inviabilizar certos partidos, beneficiando outros, o que comprometeria o Estado Democrático de Direito.

Quanto às **instituições de assistência social sem fins lucrativos** conferem imunidade em relação aos impostos e contribuições que incidam sobre o patrimônio, a renda e os serviços, desde que estes atendam aos requisitos fixados em lei.



ATENÇÃO! NÃO CONFUNDA!! Almejar lucro é o propósito final de uma empresa, mas se a assistência social precisa de recursos para a continuidade de seu propósito social, difere-se, portanto, da pretensão de lucro, pois o que se busca é a continuidade da atividade e não meramente o lucro.

Através dessa imunidade, a Constituição objetiva promover o desenvolvimento social por meio de particulares incentivados a prestar serviços públicos (instituições de educação e de assistência social) e a disseminar a liberdade política (partidos políticos e sindicatos dos trabalhadores).



PEGADINHAS DA BANCA!

- Imunidade se aplica aos sindicatos dos trabalhadores, não aos sindicatos patronais;
- As instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos podem ter lucro, porém o objetivo delas não é ter lucro e a receita deve ser integralmente revestida na própria instituição.
- Trata-se de imunidade subjetiva (em razão dos entes imunes) e condicionada, por força da própria Constituição que estabelece que a imunidade será concedida se “atendidos os requisitos da lei”.

2.5 Imunidade Musical

A imunidade objetiva que visa desincentivar a pirataria, possibilitando a prática comercial de menores preços sobre a música nacional, sendo aplicável a **fonogramas** (arquivo de áudio com música), **videofonogramas** (arquivo de vídeo com música, ou seja, clipes musicais) e **suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham** (exemplos: CDs e DVDs).



ATENÇÃO! A imunidade não se aplica a filmes e não se estende a todas as etapas da produção do CD/DVD, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Ou seja, a imunidade não se aplica na replicação da matriz do CD e do DVD).

Não há incidência de imposto sobre fonograma e videograma musicais, desde que:

- 1-** A obra tenha sido produzida no Brasil;
- 2-** A obra seja de autoria de autor brasileiro ou interpretada por artista brasileiro.